مهارات التفاوض وإدارة الوساطة: ملخص ومراجعة استعداداً للاختبار

فهرس المحتويات

أولاً: الملخص	**3**
الأسس النظرية للوساطة والفرق بينها وبين التحكيم والقضاء	3
مراحل الوساطة وأساليبها وجلساتها	7
تحليل النزاع ومعرفة أسبابه الحقيقية	14
إدارة التحديات الخاصة	17
انتهاء الوساطة وصياغة الاتفاق	19
تقنيات متقدمة في التفاوض والوساطة	23
إحصاءات البرنامج: طرق التسوية في المنشآت العائلية عبر الأجيال الثلاثة	26
ثانياً: أسئلة الاختيار من متعدد	**28**
مفتاح إجابات الاختيار من متعدد	33
ثالثاً: أسئلة الصح والخطأ	**35**
مفتاح إجابات الصح والخطأ	38
رابعاً: الأسئلة المقالية	**40**
الأسس النظرية: مقارنة الوساطة بالتحكيم والقضاء	40
مراحل الوساطة (أ): صياغة شرط الوساطة	40
مراحل الوساطة (ب): أساليب الوساطة والجلسات	42
تحليل النزاع: حالة شركة البحر الأبيض	43
إدارة التحديات الخاصة: اختلال القوة والمماطلة	43
انتهاء الوساطة: صياغة محضر تسوية شركة الأندلس	44
التقنيات المتقدمة: تطبيق نموذج هارفارد وBATNA	46

أولاً: الملخص

الأسس النظرية للوساطة والفرق بينها وبين التحكيم والقضاء

المطلوب وفق محاور البرنامج: فهم الوساطة وسيلةً بديلة لتسوية المنازعات تقوم على الرضا والحياد والسرية، وتمييزها عن التحكيم والقضاء في ثلاثة أمور: الإلزام، وسلطة الطرف الثالث، ومآل العلاقة بين الأطراف.

1) التعريفات (خمسة)

الجهة المعرِّفة	نص التعريف كما ورد	الكلمة المفتاحية
تنظيم مركز المصالحة، قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 1434/4/8هـ (2013)، المادة الأولى	المصالحة «وسيلة رضائية لتسوية المنازعات، تتولاها مكاتب المصالحة، صلحاً كلياً أو جزئياً»	رضائية، كلياً أو جزئياً
مشروع نظام الوساطة السعودي، المادة الأولى	«كل عملية يقوم بها وسيط (أو أكثر) بمساعدة الأطراف للوصول إلى تسوية ودية للمنازعات الناشئة عن علاقة نظامية أو المتعلقة بها، بشكل كامل أو جزئي، دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض تسوية... وتسمى هذه العملية مصالحة وتوفيقاً»	الوسيط ميسّر لا حاكم
قواعد برنامج «بديل» في المركز الوطني	**الوساطة:** عملية طوعية يسعى فيها الوسيط إلى مساعدة الأطراف في التوصل إلى تسوية ودية وتسهيل التفاوض بينهم. **الصلح:** يعيّن فيه الأطراف مصلحاً يدرس موضوع النزاع، ويوضح المسائل المتنازع عليها، ويقدم اقتراحات للتسوية للوصول إلى اتفاق كتابي	«الفارق الحقيقي بينهما وجود وثيقة الصلح من عدمها»
برنامج هارفارد للوساطة (Harvard Mediation (Program	شكل من حل النزاعات يسمح للأفراد أو المنظمات بالعمل معاً لحل خلافاتهم بأنفسهم، ويعمل الوسطاء على الاستماع لجميع الجوانب، وتحديد مجالات القلق، واستكشاف المصالح الأساسية والحلول المحتملة	الحل بأيدي الأطراف
القانون النموذجي للأونسيترال (UNCITRAL)	أي عملية، سواء سُمّيت وساطة أو توفيقاً أو غير ذلك، تطلب فيها الأطراف من شخص آخر مساعدتها في التوصل إلى تسوية ودية لمنازعة ناشئة عن علاقة تعاقدية أو قانونية أخرى، دون أن يكون للوسيط صلاحية فرض حل	العبرة بالمضمون لا بالتسمية

2) خصائص الوساطة (خمس)

- **الطوعية:** لا يُجبر أي طرف على المشاركة فيها أو الاستمرار بها، وهذا ما يميزها عن الإجراءات القضائية الإلزامية.
- **عدم الإلزام:** لا يملك الوسيط سلطة فرض الحل، والاتفاق النهائي يكون برضا جميع الأطراف.
- **السرية:** لا يجوز للوسيط ولا للأطراف كشف ما دار في الجلسات، إلا في حالات استثنائية يحددها النظام.

- **المرونة:** في الإجراءات والتوقيت والمكان.
- **الحياد:** لا ينحاز الوسيط لطرف، ولا يقدم استشارات قانونية، ولا يصدر أحكاماً.

لماذا الوساطة (ثلاثة أسباب): تركز على المصالح لا على المواقف، وتحافظ على العلاقات، وتسعى إلى حلول مربحة للجميع (Win-Win).

3) المصطلحات المرادفة (أربعة)

- **الصلح:** الأكثر شيوعاً في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.
- **التوفيق:** يركز على التوفيق بين وجهات النظر.
- **المصالحة:** المصطلح الرسمي في تنظيم مركز المصالحة.
- **الوساطة:** المصطلح الحديث المستخدم في مشروع نظام الوساطة.

4) الفروق: الوساطة والتحكيم والقضاء (جوهر هذا القسم)

المعيار	الوساطة	التحكيم	القضاء
الالتحاق	طوعي بالكامل	باتفاق الأطراف	إلزامي («الإجراءات القضائية الإلزامية»)
الإلزام	الوسيط لا يصدر قراراً ملزماً	المحكّم يصدر قراراً ملزماً للأطراف، نهائياً، ولا يُطعن فيه إلا في حالات محدودة جداً كالغش أو مخالفة القواعد الأساسية	يُلجأ إليه «حلاً أخيراً»
سلطة الطرف الثالث	ميسّر ليست له صلاحية فرض التسوية	يفصل في النزاع	—
مآل العلاقة	تحافظ على العلاقات الأسرية والتجارية	قد ينتهي، هو والقضاء، إلى «قرارات قانونية صارمة تؤدي إلى إنهاء العلاقات»	(كالتحكيم)

فروق أخرى:

- **الوساطة والتفاوض المباشر:** الوسيط طرف ثالث محايد، أما في التفاوض المباشر فيتفاوض الأطراف بلا وسيط.
- **الوساطة والاستشارة:** الوسيط محايد ولا يقدم استشارة قانونية لطرف واحد، أما المستشار فيقدم النصح القانوني لطرف واحد.

صيغتان ينبغي ضبطهما: ترد صيغتان في وصف الوساطة: «عدم الإلزام» و«غير ملزمة في البداية». والتوفيق بينهما: العملية غير ملزمة، أما محضر الصلح بعد توقيعه وتوثيقه عبر منصة «تراضي» فيكتسب صفة **السند التنفيذي**.

5) أطراف الوساطة

الوسيط: شخص محايد ومدرّب يساعد الأطراف المتنازعة على التوصل إلى تسوية.

المؤهلات (5)	الأدوار والمسؤوليات (5)
التدريب المتخصص في الوساطة	تسهيل التواصل بين الأطراف

المؤهلات (5)	الأدوار والمسؤوليات (5)
المعرفة القانونية الأساسية	مساعدة الأطراف على تحديد مصالحهم
مهارات التواصل والاستماع	إدارة العملية وضمان السرية
القدرة على إدارة الصراع	عدم تقديم استشارات قانونية
الحياد والنزاهة	عدم فرض الحلول

الأطراف المتنازعة (3):

- **الأطراف الأصليون:** أصحاب المصلحة المباشرة في النزاع.
- **الممثلون القانونيون:** محامون أو مستشارون يمثلونهم.
- **أصحاب المصلحة:** من يتأثرون بالنتيجة دون أن يكونوا أطرافاً مباشرة.

المستشارون والخبراء (3):

- **المستشارون القانونيون:** يقدمون المشورة للأطراف **خارج** جلسات الوساطة.
- **الخبراء التقنيون:** يقدمون آراء فنية.
- **المستشارون الماليون:** خاصة حين يتطلب نزاع الشركة العائلية تقييمات مالية.

6) مشروعية الوساطة

الأساس الشرعي:

- الأدلة: قوله تعالى «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» (النساء: 128)، و«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ» (الحجرات: 10)، وحديث «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً».
- الضوابط الشرعية (4): عدم مخالفة أحكام الشريعة، وعدم إحلال الحرام أو تحريم الحلال، والعدالة والإنصاف، والرضا والطوعية.

الأساس النظامي:

- **نظام القضاء السعودي.**
- **م70 من نظام المرافعات الشرعية:** للخصوم أن يطلبوا من المحكمة، في أي حال تكون عليها الدعوى، تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- **م45 من نظام التحكيم:** إذا اتفق الطرفان أثناء التحكيم على تسوية، فلهما طلب إثباتها أمام هيئة التحكيم، وتصدر الهيئة حكماً يتضمنها له قوة أحكام المحكمين عند التنفيذ.
- **تنظيم مركز المصالحة:** إطار عمل مكاتب المصالحة تحت إشراف وزارة العدل.
- **مشروع نظام الوساطة:** لا يزال في بداياته ولم يُقر، ويُستشرف ما يمكن تطبيقه منه مستقبلاً.

7) أهمية الوساطة

البعد	عناصره
اقتصادي	**توفير التكاليف:** أقل من التقاضي، وتوفير في أتعاب المحامين، وتقليل خسائر طول النزاع. **السرعة:** إجراءات أسرع، ومرونة في التوقيت، وتجنب تأخير الأعمال. **الحفاظ على العلاقات التجارية:** استمرارية الشراكات، وتجنب الدعاية السلبية

البعد	عناصره
اجتماعي	**الحفاظ على العلاقات الأسرية:** صون الروابط، وتجنب الخصومات الطويلة، ونقل القيم الإيجابية للأجيال. **تعزيز ثقافة الحوار:** التواصل البنّاء، ومهارات حل المشكلات، والتسامح
قانوني	**تخفيف العبء على المحاكم:** تقليل القضايا، وتوفير وقت القضاة، وتحسين كفاءة القضاء. **المرونة في الحلول:** حلول مبتكرة غير متاحة في المحاكم، ومراعاة ظروف الأطراف، وإمكانية التعديل والمراجعة

8) أنواع الوساطة

بمعيار النطاق	بمعيار المجال
محلية: داخل الدولة، وتخضع للقوانين المحلية، وباللغة المحلية	**تجارية:** نزاعات تجارية بحتة، هدفها استمرارية الأعمال
دولية: بين أطراف من دول مختلفة، وتخضع للاتفاقيات الدولية، وتراعي الاختلافات الثقافية والقانونية	**وساطة الأوقاف العائلية:** تراعي الأحكام الشرعية واستمرارية الوقف
	وساطة المنشآت العائلية: تراعي الجانبين العائلي والتجاري، وتحافظ على الشركة والعائلة معاً

9) الأنظمة الداعمة

الإطار الوطني:

- **مركز المصالحة (وزارة العدل):** يوفر منصة «تراضي» لتسجيل وقائع الصلح وإصدار محاضر لها قوة السند التنفيذي.
  - أهدافه (3): إنشاء المركز، وتنظيم مكاتب المصالحة، وتحديد مؤهلات المصلحين وواجباتهم.
  - نطاقه (3): المنازعات القابلة للصلح شرعاً ونظاماً، وعدم الإخلال بأحكام الشريعة، والحفاظ على السرية.
- **مشروع نظام الوساطة:**
  - أهدافه (3): تفعيل الوساطة وسيلةً مفضلة، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير إطار شامل.
  - نطاقه (3): مراعاة تنوع المنهجيات، والتكامل مع الأنظمة السارية، وضمان الجودة.

الإطار الدولي:

- **قانون الأونسيترال النموذجي للوساطة التجارية الدولية:**
  - أهدافه (3): توحيد القوانين، وتسهيل التجارة الدولية، وتعزيز استخدام الوساطة.
  - مبادئه (3): الطوعية والسرية، وحياد الوسيط، وقابلية تنفيذ اتفاقات التسوية.
- **اتفاقية سنغافورة** (اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة): اعتُمدت في 20 ديسمبر 2018، وفُتح باب التوقيع عليها في 7 أغسطس 2019.
  - أهدافها (3): تسهيل التنفيذ الدولي للتسويات، وتعزيز الثقة في الوساطة، وتقليل حواجز التجارة.
- **مراكز دولية:** مركز سنغافورة الدولي للوساطة (SIMC)، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، وغرفة التجارة الدولية (ICC).

10) التحديات والفرص

التحديات	الفرص
ثقافية (3): قلة الوعي، وتفضيل الحلول التقليدية، والخوف من فقدان الحقوق	**اقتصادية (3):** نمو قطاع الخدمات القانونية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمار
قانونية (2): غياب إطار شامل (قيد التطوير)، وعدم وضوح حدود الوساطة في بعض المجالات	**اجتماعية (3):** ثقافة الحوار، والحفاظ على العلاقات الأسرية، وقيم التسامح
مهنية (4): نقص الوسطاء المؤهلين، والحاجة إلى معايير موحدة، وتدريب القضاة والمحامين، والتطوير المستمر	**مهنية (3):** تطوير المهنة، وإنشاء مراكز تدريب، والتعاون الدولي

ما يميّز المفاهيم القريبة

- **الوساطة والصلح (في قواعد «بديل»):** الوسيط يسهّل التفاوض، والمصلح يدرس النزاع ويقترح ويصل إلى اتفاق كتابي. والفيصل وثيقة الصلح.
- **الوسيط والمستشار:** الوسيط محايد يخدم العملية كلها، والمستشار يخدم طرفاً واحداً ويقدم مشورته خارج الجلسات.
- **برنامج هارفارد للوساطة ومشروع هارفارد للتفاوض:** الأول تعريف للوساطة يأتي في هذا القسم، والثاني نموذج تفاوضي (انظر قسم: تقنيات متقدمة في التفاوض والوساطة).

مراحل الوساطة وأساليبها وجلساتها

المطلوب وفق محاور البرنامج: معرفة مراحل الوساطة وأساليبها، وإدارة الجلسات المشتركة والمنفردة بما يكشف مصالح الأطراف ويضبط الحوار.

بنية المراحل (ثلاث):

المرحلة	الموضوع
الأولى	طلب الوساطة («نقطة البداية الحاسمة»)، وترقيمها «الأولى» مستنتج من تسمية المرحلتين التاليتين
الثانية	جلسات الوساطة
الثالثة	انتهاء الوساطة (انظر قسم: انتهاء الوساطة وصياغة الاتفاق)

أ) المرحلة الأولى: طلب الوساطة

1. الإطار المؤسسي (ثلاث جهات)

الجهة	خصائصها
مركز المصالحة (وزارة العدل)	المؤسسة الرئيسية، حكومي ومجاني. قضاياه فئتان وفق **م2 من قواعد العمل**: (

الجهة	خصائصها
	1) المحالة من المحاكم إلى مكتب المصالحة في المحكمة نفسها أو المكتب الذي يحدده المركز، وفي أي مرحلة من الدعوى. (2) ما يحيله الأطراف أو بعضهم ابتداءً أو أثناء الدعوى، بشرط إشعار ناظر القضية
مراكز التحكيم المتخصصة	تشترط أساساً للجوء إليها: **شرط وساطة** في العقد أو **مشارطة** بعد النزاع، وإلا فالطريق «المشاركة الطوعية»
المركز الوطني للمنشآت العائلية	برنامج «بديل»، ويتميز بفهم خصوصية النزاعات العائلية

2. القيود على الوساطة

- **قيود شرعية (م2 من قواعد عمل مكاتب المصالحة):** لا مصالحة فيما لا يجوز الصلح فيه شرعاً، كالحدود والقصاص والحقوق العامة. وفي الأوقاف لا يجوز للوسيط أن يقترح تغيير مصارف الوقف أو شروط الاستفادة خلافاً لإرادة الواقف.
- **قيود نظامية:**
  - لا مصالحة فيما ليس للأطراف حق الصلح فيه، كحقوق الغير والمصالح العامة.
  - ولا فيما يخالف نظاماً، كمخالفات نظام الشركات أو الأنظمة الضريبية أو حماية المستهلك.
- **الأوقاف وحدود الوساطة: م2 من نظام التحكيم** تستثني منازعات الأحوال الشخصية وما لا يجوز الصلح فيه.

غالباً خارج نطاق الوساطة (من صميم القضاء)	قد يقبل الوساطة
أصل الوقف، وشروط الواقف، وأهلية الناظر	إدارة الوقف: عقود الإيجار وإدارة الأصول الاستثمارية

- **الجهات المعنية بالأوقاف:**
  - **الهيئة العامة للأوقاف:** الإشراف والرقابة على جميع الأوقاف.
  - **محاكم الأحوال الشخصية:** الاختصاص الأصيل في أصل الوقف وتعيين النظار وعزلهم.
- **عند الشك:** يوجّه الوسيط الأطراف إلى محامٍ متخصص في قضايا الأوقاف.

3. اتفاقية الوساطة

- **التعريف:** الوثيقة القانونية التي تحدد شروط عملية الوساطة وإجراءاتها، ويوقعها جميع الأطراف **قبل بدء الجلسات**.
- **أهميتها القانونية (4):** إنشاء الإطار القانوني، وتحديد الحقوق والالتزامات، وحماية الوسيط والأطراف، وضمان الالتزام بالقواعد.
- **أهميتها العملية (4):** توضيح التوقعات، ومنع سوء الفهم، وضمان السرية والحياد، وتسهيل إدارة الجلسات.
- **عناصرها التفصيلية (أربع مجموعات):**
  1. **إجراءات الجلسات:** المكان والتوقيت، والتواصل والإشعارات، والحضور والغياب، والتأجيل والإلغاء.
  2. **صلاحيات الوسيط:** إدارة الحوار، وطلب الوثائق، واقتراح الخبراء، وإنهاء الوساطة في حالات معينة.
  3. **التزامات الأطراف:** الحضور بحسن نية، وتقديم المعلومات، والسرية، واحترام قواعد الجلسات.
  4. **إنهاء الوساطة:** الإنهاء الطبيعي، والإنهاء الاستثنائي، وتوثيق النتائج، والخطوات التالية.

4. شرط الوساطة

- **فوائده القانونية (4):** إنشاء اختصاص الجهة المختارة، ومنع التقاضي المباشر قبل استنفاد الوساطة، وضمان تنفيذ الاتفاقات، وتوفير الوقت والتكلفة.
- **فوائده العملية (4):** الحفاظ على العلاقات، ومرونة الحلول، والسرية، والسرعة.

العناصر الأساسية (5)	العناصر التكميلية (5)
النطاق: «أي منازعة تنشأ عن أو تتعلق بهذا العقد»	المكان: «في مدينة الرياض»
الجهة المختصة	اللغة: «باللغة العربية»
القواعد المطبقة	عدد الوسطاء: «وسيط واحد أو ثلاثة»
المدة: «خلال 60 يوماً من تقديم الطلب»	التكاليف: «بالتساوي»
البديل عند الفشل: «تحال إلى التحكيم»	السرية

تصنيف نماذج الشرط:

بحسب الإلزام	المزايا	العيوب
اختياري: «يحق للأطراف في أي وقت...»	مرونة كاملة، واللجوء في أي وقت (2)	لا التزام قانوني، ولا ضمان لاستخدام الوساطة، وإمكانية تجاهلها، وضعف الإلزام (4)
إلزامي: «يجب أن تحال أولاً... ولا يجوز اللجوء لأي إجراءات أخرى إلا بعد انتهاء الوساطة أو انقضاء المدة»	ضمان استخدام الوساطة، وإلزام واضح، وتأجيل التقاضي (3)	قد يؤخر الحقوق، وقد يستغله **الطرف سيئ النية**، ويتعقد في حالات الطوارئ (3)

- **بحسب التدرج:**
  - **أحادي المستوى:** وساطة فقط، أو تحكيم فقط.
  - **متعدد المستويات:** وساطة ثم تحكيم، أو تفاوض مباشر **30 يوماً** ثم وساطة **60 يوماً** ثم تحكيم.
- **النماذج النصية الثلاثة ومددها:**

5. **عقد تجاري:** وساطة لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري، ثم تحكيم بعد **60 يوماً**.
6. **وقف:** مصالحة لدى المركز الوطني «مع مراعاة أحكام الشريعة وشروط الواقف»، ثم الجهة القضائية بعد **45 يوماً**.
7. **عقد شامل:** وساطة لدى المركز الوطني بوسيط واحد وباللغة العربية، ثم تحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض بعد **90 يوماً**، «مع عدم الإخلال بحق طلب الإغاثة المؤقتة من المحاكم».

5. إجراءات تقديم الطلب

- **النوع الأول: مركز المصالحة**
  - **المحالة من المحاكم (م13 من قواعد العمل):** إحالة بالنموذج المعتمد، ثم تُقيَّد في يوم إحالتها برقم مميز، ثم يحيلها مدير المكتب إلى المصلحين من منسوبي الوزارة أو المسجلين، مراعياً المصلحة وتعليمات المركز ورغبة الأطراف ما أمكن.
  - **المباشرة من الأطراف:** تُقدَّم إلى المركز أو المكاتب بالنموذج المعتمد.
  - **المرحلة التحضيرية:**
    - **الخطوة 1، تحديد الاختصاص:** قابلية النزاع للصلح شرعاً ونظاماً، والمكتب المختص جغرافياً، وعدم وجود إجراءات قضائية سارية.
    - **الخطوة 2، إعداد الوثائق:** طلب المصالحة، والعقد الأصلي، والمراسلات، والوثائق المؤيدة، والهوية.
    - **المعلومات المطلوبة (4):** بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والمطالبات، وقائمة المرفقات.
- **النوع الثاني: المراكز التحكيمية**، ومتطلباتها ثلاثة:

8. نسخة من شرط الوساطة أو المشارطة.

9. أسماء الأطراف وممثليهم وعناوينهم وهواتفهم وبريدهم.
10. ملخص الوقائع والمطالب والمستندات، مع إمكانية تحديد المؤهلات المطلوبة في الوسيط.

- **الوساطة بالمشاركة الطوعية:** إذا لم يوجد شرط أو اتفاق، يطلب أحد الأطراف من المركز دعوة الآخر، فيتصل المركز بالأطراف سعياً لاتفاق على البدء.
- **إجراءات المركز الوطني:** لا تختلف كثيراً عن المراكز التحكيمية، مع إجراءات مرنة نصّت عليها قواعد العمل.
- **الرسوم (4):**
  - رسم التسجيل: حسب قيمة النزاع، وغير قابل للاسترداد.
  - أتعاب الوسيط: يحددها المركز.
  - رسوم إدارية: مبلغ ثابت.
  - مصاريف إضافية: قاعات وترجمة وخبراء.

آلية طلب الوساطة (4)	الوصف	المتطلب
الاتفاق المسبق	شرط في العقد الأصلي	صياغة واضحة ومحددة
الاتفاق اللاحق	بعد نشوء النزاع	موافقة جميع الأطراف
الإحالة القضائية	من المحكمة	موافقة الأطراف
الطلب الفردي	من طرف واحد	موافقة الطرف الآخر

الهيكل التنظيمي (3): مركز المصالحة (الجهة الرئيسية)، ومكاتب المصالحة (منتشرة في المناطق)، والمصلحون المعتمدون.

6. التحديات العملية وحلولها

- **في الشركات العائلية:**
  - العواطف والتاريخ العائلي.
  - تحديد **الأطراف الحقيقيين**، كأطراف مؤثرة من كبار العائلة لا تظهر في الوثائق.
  - غياب الوثائق الرسمية في الشراكات التقليدية.
- **في الأوقاف العائلية:**
  - نطاق صلاحيات الناظر في الصلح، إذ قد تتطلب بعض القرارات موافقة المستفيدين أو الجهات الرقابية.
  - الموازنة بين مصالح الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.
- **الحلول:**
  - تدريب الوسطاء على الفقه وأحكام الأوقاف.
  - نماذج اتفاقيات خاصة تتضمن إشراك الأطراف المؤثرة والامتثال للقيود الشرعية والنظامية.

زاوية هذا المقرر من نظام الشركات: صدر نظام الشركات بالمرسوم الملكي (م/132) وتاريخ 1443/12/01هـ. والميثاق العائلي في المادة 11 يُفصَّل في محوري البعد القانوني والميثاق العائلي. والجديد هنا أن الميثاق يضع آلية لحل النزاعات، وقد ينص على **الوساطة أو التحكيم خطوةً أولى قبل القضاء**.

ب) المرحلة الثانية: جلسات الوساطة

1. مهارات الوسيط المحترف

- **الحياد والنزاهة:**
  - الحياد لا يعني انعدام المشاعر، بل ألّا تؤثر في إدارة الجلسة.
  - **من تحدياته:** التعاطف مع «الطرف الأضعف» أو التأثر بكبار السن.

- **بناء مظهر الحياد**، أي أن يرى الأطراف الوسيطَ محايداً، بثلاث وسائل: توزيع وقت الحديث بالتساوي، ولغة جسد متوازنة، وتجنب الأحكام القيمية.

- **الاستماع الفعال:**
  - مستوياته: من الاستماع السطحي (انتظار دورك في الحديث) إلى الاستماع العميق (فهم المشاعر والاحتياجات غير المعلنة).
  - تقنياته (4):
    1. **الانتباه الكامل.**
    2. **إعادة الصياغة (Paraphrasing):** «إذا فهمت منك بشكل صحيح...».
    3. **التلخيص.**
    4. **الأسئلة التوضيحية.**
- **بناء الثقة وإدارة الجلسات:**
  - تبدأ الجلسة الأولى بـ**العقد الاجتماعي**، وهو قواعد يتفق عليها الجميع: عدم المقاطعة، واحترام وجهات النظر، والسرية التامة. وهو مرجع الوسيط في إدارة الحوار.
  - عند احتدام النقاش يتدخل الوسيط بالتهدئة، أو التذكير بالقواعد، أو اقتراح استراحة.

2. صندوق أدوات الوسيط (3)

الأداة	الوصف
الجلسات الانفرادية (Caucus)	اجتماع منفصل مع كل طرف، سري تماماً، ولا يُفصح عن مضمونه للطرف الآخر **إلا بإذن صريح**
إعادة الصياغة (Reframing)	تحويل العبارة السلبية أو الهجومية إلى عبارة محايدة تركز على المصالح
الأسئلة القوية (Powerful Questions)	أسئلة مفتوحة توجّه نحو المستقبل والحلول بدل الماضي والمشكلات

الجلسات المشتركة والمنفردة:

- **المشتركة:** تقوم على العقد الاجتماعي وإدارة الحوار (البند 6 أدناه).
- **المنفردة، ومواضع استخدامها:**
  - استكشاف المواقف بعمق وبناء الثقة.
  - تمكين الطرف الأضعف من التعبير بحرية.
  - البدء بها مع الطرف الغائب.
- لم تُعرض تفاصيل الجلسة المشتركة كتابةً بعنوان مستقل، فمحتواها مأخوذ من قواعد الجلسة الأولى وإدارة الحوار.

3. دور المستشار في الوساطة

- **الدور الإيجابي (3):**
  - التحضير: تحديد الأهداف، ونقاط القوة والضعف، وجمع المعلومات.
  - المشورة القانونية أو المالية: شرح تبعات الحلول.
  - المساعدة في صياغة اتفاق واضح وشامل وقابل للتنفيذ.
- **السلوكيات السلبية (3):**
  - تحويل الوساطة إلى ساحة معركة.
  - التحدث نيابة عن الموكل.
  - رفض الحلول قطعياً. والبديل أن يقول: «هذا الحل يثير بعض المخاوف القانونية، دعونا نناقش كيفية معالجتها».

4. الميثاق الأخلاقي للوسيط والمستشار (3)

- **السرية:** «حجر الزاوية»، وتشمل الجلسات العامة والانفرادية.
- **تضارب المصالح:** يفصح الوسيط عن أي علاقة حالية أو سابقة مهما صغرت، ويعتذر إن كان التضارب حقيقياً.
- **النزاهة:** لا يضمن نتيجة، ولا يفرض حلاً.

5. توزيع الأدوار على مراحل النزاع الأربع

المرحلة	الوسيط	المستشار
ما قبل الوساطة	التأكد من قابلية النزاع للوساطة، والإفصاح عن التضارب، وشرح العملية وقواعدها، وتهيئة بيئة محايدة	تحديد أهداف الموكل ومصالحه، وجمع المستندات، وشرح البدائل (التقاضي، التحكيم)، والنصح في اختيار الوسيط، والدعم النفسي
أثناء الجلسات	إدارة الحوار وإيقاعه، والاستماع والتلخيص، واستخدام الأدوات، والمساعدة في توليد الخيارات، والحياد والسرية	المشورة عند الحاجة، ومساعدة الموكل على تقييم الخيارات، وتجنب التحدث نيابة عنه أو التصعيد
صياغة الاتفاق	تحويل الأفكار إلى بنود، والتأكد من أنها تعكس إرادة الجميع، وأنها واقعية وقابلة للتنفيذ	المراجعة القانونية للصياغة، وحماية مصالح الموكل، وشرح التبعات له
ما بعد الوساطة	توثيق محضر الصلح (منصة «تراضي»)، وقد يتابع التنفيذ إذا طُلب منه	مساعدة الموكل في التنفيذ، والمشورة عند أي خلاف لاحق

6. مهارات التفاوض والإقناع والاتصال وإدارة الحوار

- **خصوصية التفاوض العائلي:** التفاوض التجاري يطلب أقصى منفعة اقتصادية، والتفاوض العائلي يوازن بين المصالح المالية والعلاقات طويلة المدى، ويحفظ **الكرامة والموقع داخل العائلة**.
- **تقنيات الإقناع المتقدمة (3):**
  11. الجمع بين المنطق والعاطفة.
  12. القصص والأمثلة، مع الحفاظ على السرية.
  13. **إعادة التأطير:** تقديم المشكلة من زاوية جديدة. مثاله تحويل الخلاف على الأرباح من «صراع على المال» إلى «فرصة لوضع نظام عادل يضمن استدامة الشركة للأجيال القادمة».

أسلوب الإقناع (4)	الاستخدام	الميزة	التحدي
المنطقي	الحقائق والأرقام	وضوح وموضوعية	قد يتجاهل العواطف
العاطفي	العلاقات والمشاعر	يلامس القلوب	قد يفتقر للموضوعية
بالقيم	ربط الحلول بالقيم المشتركة	قوة تأثير عالية	يتطلب فهماً عميقاً للثقافة
بالمصلحة	إظهار المنافع المتبادلة	عملي ومباشر	قد يبدو انتهازياً

أنواع الاستماع وتقنيات التواصل:

أنواع الاستماع المتقدم (3)	تقنيات التواصل الفعال (3)
التعاطفي: فهم الموقف من وجهة نظر المتحدث دون أحكام أو حلول فورية	**اللغة الإيجابية:** «هذا يتطلب إبداعاً أكثر» بدل «هذا مستحيل»

أنواع الاستماع المتقدم (3)	تقنيات التواصل الفعال (3)
التحليلي: فهم البنية المنطقية للحجج، وكشف التناقضات والفجوات	**التلخيص والتوضيح:** تلخيص ما فُهم وطلب التأكيد أو التصحيح
الاستراتيجي: فهم الأهداف البعيدة والمصالح الخفية، كخلاف ظاهر على قرار استثماري حقيقته السيطرة على اتجاه الشركة	**الأسئلة المفتوحة:** «كيف ترى تأثير هذا القرار على مستقبل العائلة؟»

إدارة الحوار:

- **عناصرها (3):**
  - **تنظيم الديناميكية:** الوسيط «قائد أوركسترا» يضمن أن يُسمع كل صوت في وقته.
  - **إدارة الوقت:** متى يُسمح بالتنفيس العاطفي، ومتى يُعاد النقاش إلى الحلول.
  - **إدارة التفاعلات المتعددة:** أدوار واضحة لكل مشارك، أو تقسيم الجلسة إلى مراحل.
- **التعامل مع المقاطعات والتوتر (3):**
  - **الإيقاف المؤقت:** استراحة قصيرة.
  - **إعادة التوجيه الإيجابي:** «أرى أن هذا الموضوع مهم جداً لك، دعنا نتأكد من فهمه بالكامل».
  - **القواعد الأساسية:** التذكير بها عند الحاجة.

اختلاف الثقافات داخل العائلة:

- **التنوع الثقافي (3):** فهم الاختلاف بين الأجيال، واحترام التسلسل الهرمي (مكانة كبار السن) مع إشراك الأصغر دون إظهار عدم احترام، والتوفيق بين القيم التقليدية والحديثة.
- **التعليم والخبرة (2):** سد الفجوة المعرفية، واستخدام لغة مناسبة للجميع.

ج) أساليب الوساطة (ثلاثة)

المعيار	التسهيلية (Facilitative)	التقييمية (Evaluative)	التحويلية (Transformative)
المبدأ	تحسين التواصل ومساعدة الأطراف على الوصول إلى حلولهم، دون رأي في المضمون ودون اقتراح حلول محددة	دور أنشط: تقييم المواقف وإبداء الرأي في نقاط القوة والضعف	تحويل العلاقة نفسها لا حل المشكلة فقط، بتمكين الأطراف وتنمية فهمهم المتبادل
الخصائص أو الأهداف (4)	أسئلة مفتوحة، وإعادة صياغة المواقف لتوضيح المصالح، وإدارة العملية دون التدخل في المضمون، والمساعدة في توليد خيارات	تقييم المواقف، والإشارة إلى نقاط القوة والضعف القانونية، **واقتراح حلول محددة**، وتوظيف الخبرة	تحسين التواصل، وزيادة الفهم والتعاطف، وبناء مهارات حل المشكلات مستقبلاً، وتقوية العلاقات
التقنيات (3)	العصف الذهني الموجه (توليد حلول دون تقييمها أولاً، و«يكسر الجمود الفكري»)؛ وإعادة التأطير الإيجابي («لن أقبل بهذا أبداً» تصبح «هذا لا	تحليل المخاطر (ومنها مخاطر عدم الاتفاق واللجوء للمحكمة)؛ والمقارنة المعيارية بحالات مشابهة أو معايير الصناعة؛ والتقييم المرحلي	الاستماع العاكس؛ واستكشاف المشاعر؛ وبناء الجسور على القيم المشتركة

المعيار	التسهيلية (Facilitative)	التقييمية (Evaluative)	التحويلية (Transformative)
	يلبي احتياجاتي الأساسية»)؛ والجلسات المنفصلة	(تقسيم النزاع إلى عناصر)	
متى تناسب أو لا تناسب	**مزاياها:** التمكين، وبناء المهارات، وحلول أكثر إبداعاً واستدامة، وتحسين العلاقات. **تحدياتها:** وقت أطول، والتزام عالٍ من الأطراف، وقد لا تناسب النزاعات المعقدة جداً، وتحتاج وسيطاً ماهراً جداً	**تناسب:** المسائل القانونية المعقدة، والحاجة إلى رأي خبير، وعدم توازن المعرفة، وضيق الوقت. **لا تناسب:** النزاعات العاطفية البحتة، وحين تكون العلاقات أهم من النتائج، وعدم ثقة الأطراف بخبرة الوسيط، ورغبتهم في الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة	**ملاءمتها للسياق العائلي:** التوافق مع القيم الثقافية (الحفاظ على العلاقات، وكرامة الأطراف، ووحدة العائلة)، والاستدامة (القدرة على حل النزاعات المستقبلية، وتقوية الروابط، وثقافة الحوار)

ما يميّز المفاهيم القريبة

- **ثلاثة مصطلحات متقاربة:**
  - **إعادة الصياغة (Paraphrasing):** تأكيد الفهم.
  - **إعادة الصياغة (Reframing):** تحييد العبارة الهجومية.
  - **إعادة التأطير:** زاوية جديدة للمشكلة كلها.
  - وتُستخدم «إعادة التأطير الإيجابي» أيضاً لتحويل العبارة السلبية، ولتقديم المقاومة علامةً على الحرص.
- **الوسيط التقييمي والمحكّم:** كلاهما يقيّم، لكن الأول يقترح ولا يفرض، والثاني يصدر قراراً ملزماً.
- **اتفاقية الوساطة وشرط الوساطة:** الاتفاقية تنظّم العملية وتوقَّع قبل الجلسات، والشرط بند في العقد الأصلي يُكتب قبل النزاع لإنشاء الاختصاص.
- **الوسيط والمستشار في الجلسات:** الوسيط يدير الحوار محايداً، والمستشار يدعم موكله ولا يتحدث نيابة عنه.
- **الوساطة التحويلية والتسهيلية:** التسهيلية تستهدف الوصول إلى حل بأيدي الأطراف، والتحويلية تستهدف تغيير العلاقة ذاتها.

تحليل النزاع ومعرفة أسبابه الحقيقية

المطلوب وفق محاور البرنامج: التمييز بين المواقف المعلنة (ما يطالب به الطرف) والمصالح الكامنة (ما يحتاجه فعلاً)، لأن الحل المستدام يُبنى على المصالح لا على المواقف.

1) النموذج الجليدي للنزاع

يُشبَّه النزاع بجبل الجليد: يظهر جزء صغير منه فوق السطح ويختفي الجزء الأكبر تحت الماء. فالخلاف الظاهر حول توزيع الأرباح مثلاً قد يكون مجرد مظهر لمشكلات أعمق، مثل الشعور بعدم التقدير، أو الخوف من فقدان السيطرة، أو الصراع على الهوية والمكانة داخل العائلة.

المستوى (4)	الوصف	مثال عائلي
السطحي	المشكلة المعلنة	خلاف حول قرار استثماري
الوسطي	المصالح والاحتياجات	الحاجة للأمان المالي، والرغبة في النمو
العميق	القيم والهوية	الشعور بالانتماء، والخوف من التغيير
الجذري	الاحتياجات الأساسية	الحاجة للاحترام والأمان والتقدير

2) نموذج تحليل أصحاب المصلحة

في الشركات والأوقاف العائلية يتأثر بالنزاع أطراف قد لا يحضرون الجلسات، فيرسم الوسيط خريطة لهم:

المصالح المباشرة	المصالح غير المباشرة	المؤثرون
الشركاء أو المستفيدون المباشرون	الأجيال القادمة	كبار العائلة وأصحاب الرأي
الإدارة التنفيذية	الموظفون	المستشارون القانونيون والماليون
أعضاء مجلس الإدارة	العملاء والموردون	الأصدقاء المقربون والشركاء الخارجيون
	المجتمع المحلي (في الأوقاف)	

3) تقنيات كشف الأسباب الجذرية

تقنية الأسئلة المتدرجة (5 Whys): تكرار سؤال «لماذا؟» حتى الوصول إلى السبب الجذري، مع تطبيقها بحساسية في السياق العائلي حتى لا تثير مشاعر سلبية. والمثال المعتمد خلاف على تعيين مدير جديد، وتسلسله كالتالي:

1. لماذا يوجد خلاف؟ لأن كل طرف يرشح شخصاً مختلفاً.
2. لماذا يرشح كل طرف شخصاً مختلفاً؟ لأن لديهم رؤى مختلفة لمستقبل الشركة.
3. لماذا تختلف رؤاهم؟ لأنهم لم يتفقوا على استراتيجية طويلة المدى.
4. لماذا لم يتفقوا؟ لأنهم لا يثقون في قدرة بعضهم على التنفيذ.
5. لماذا لا يثقون؟ لأن هناك **تاريخاً من سوء التواصل وعدم الشفافية**.

تقنية تحليل القوى المحركة: تحديد ما يدفع النزاع إلى الأمام وما يعيق حله، ومنها يحدد الوسيط أنجع نقاط التدخل.

القوى المحركة للنزاع (4)	القوى المعيقة للحل (4)
الضغوط الخارجية (السوق، المنافسة)	الكبرياء والعناد
التغيرات في العائلة (زواج، وفاة، ولادة)	الخوف من فقدان المكانة
الضغوط المالية	عدم الثقة المتراكم
التطلعات المختلفة للمستقبل	الضغوط الاجتماعية الخارجية

4) التمييز بين المواقف والمصالح (جوهر هذا القسم)

- **الموقف:** ما يطالب به الطرف علناً.
- **المصلحة:** السبب الحقيقي وراء هذه المطالبة.
- **القاعدة:** في النزاعات العائلية كثيراً ما تكون **المواقف متضاربة والمصالح متوافقة** أو قابلة للتوفيق، فيبحث الوسيط عن المصالح المشتركة ويبني عليها.

المثال المعتمد (ثلاث طبقات) في نزاع على تعيين مدير:

- **الموقف:** «يجب أن أكون أنا المدير الجديد».
- **المصلحة المحتملة:** «أريد ضمان أن الشركة تدار بطريقة تحافظ على قيم العائلة».
- **المصلحة الأعمق:** «أحتاج للشعور بأن مساهمتي مقدرة ومعترف بها».

تقنيات كشف المصالح:

- **الأسئلة الاستكشافية المفتوحة (4):**
  - «ما الذي يجعل هذا الأمر مهماً بالنسبة لك؟»
  - «كيف ترى تأثير هذا القرار على مستقبل العائلة؟»
  - «ما مخاوفك الأساسية إذا لم يُنفَّذ اقتراحك؟»
  - «ما الذي تأمل تحقيقه من هذا الحل؟»
- **إعادة الصياغة الكاشفة للمصلحة:** تحويل «أرفض هذا الاقتراح تماماً» إلى «يبدو أن لديك مخاوف جدية حول هذا الاقتراح، هل يمكنك مساعدتنا في فهمها؟». وأدوات إعادة الصياغة نفسها في قسم: مراحل الوساطة وأساليبها وجلساتها، والجديد هنا توظيفها لكشف المصلحة.

5) تحليل الأهداف قصيرة وطويلة المدى

في الشركات العائلية يتوتر غالباً هدف الربح الفوري مع هدف بناء الإرث.

النوع	المدة	أمثلة	التحدي	الفرصة
قصيرة المدى	من 1 إلى 2 سنة	زيادة الأرباح، وتحسين السيولة	قد تتعارض مع الاستدامة	سرعة التحقيق
متوسطة المدى	من 3 إلى 5 سنوات	توسيع الأعمال، وتطوير المنتجات	تتطلب استثمارات كبيرة	توازن بين الحاضر والمستقبل
طويلة المدى	10 سنوات	بناء الإرث، واستدامة العائلة	صعوبة التنبؤ	تأثير دائم

تقنية رسم خريطة الأهداف (4 خطوات): تحديد أهداف كل طرف، ثم رسم الروابط بينها، ثم إيجاد التقاطعات، ثم حل التعارضات.

6) اكتشاف المؤثرات الخفية

أصحاب النفوذ غير المرئيين:

- **داخل العائلة:** الزوجات والأزواج، وكبار السن، والأجيال القادمة.
- **خارج العائلة:** المستشارون الماليون والقانونيون، والأصدقاء المقربون وشركاء الأعمال، والقادة المجتمعيون.

تقنيات اكتشافهم:

- **الأسئلة غير المباشرة (3):**

- «من تستشير عادة في القرارات المهمة؟»
- «كيف تتوقع أن تتفاعل العائلة مع هذا القرار؟»
- «ما التوقعات التي تشعر بضرورة تلبيتها؟»

- **الإشارات غير اللفظية (3):** التردد عند موضوع معين، والنظر المتكرر إلى الهاتف أو الساعة، وتغيّر نبرة الصوت عند ذكر أشخاص معينين.

ما يميّز المفاهيم القريبة

- **المصلحة والمستوى الجذري:** المصلحة في المستوى الوسطي من النموذج الجليدي، أما الاحتياجات الأساسية (الاحترام والأمان والتقدير) ففي المستوى الجذري.
- **أصحاب المصلحة والمؤثرون الخفيون:** الأولى خريطة لكل من يتأثر بالنزاع، والثانية تركز على من يؤثر في قرار الطرف دون أن يظهر.
- **الأسئلة المتدرجة وتحليل القوى:** الأولى تبحث عن سبب واحد عميق، والثانية ترسم ميزان الدفع والإعاقة.
- **الاستماع الاستراتيجي وكشف المصالح:** الأول مهارة استماع (انظر قسم: مراحل الوساطة وأساليبها وجلساتها)، والثاني منهج تحليل يُبنى عليها.

إدارة التحديات الخاصة

المطلوب وفق محاور البرنامج: التعامل مع اختلال موازين القوى، والانفعالات الحادة، وتعطيل أحد الأطراف للعملية، ومن يتفاوض بسوء نية أو يماطل لكسب الوقت.

1) التعامل مع العواطف القوية

العواطف في النزاع العائلي ليست رد فعل على الموقف الحالي فقط، بل **تراكم سنوات** من التفاعلات والذكريات والتوقعات.

مصادرها الأساسية (3):

- **التاريخ العائلي:** ذكريات الطفولة، والمقارنات بين الأشقاء، والشعور بالظلم أو التفضيل.
- **الخوف من المستقبل:** على الأمان المالي، ومستقبل الأبناء، واستمرارية العلاقات.
- **الكبرياء والكرامة:** للكرامة والوجه الاجتماعي أهمية كبيرة في الثقافة العربية.

تقنيات إدارتها (3):

- **الاعتراف والتطبيع:** «أرى أن هذا الموضوع يثير مشاعر قوية لديك، وهذا طبيعي تماماً».
- **إعادة التوجيه البنّاء:** تحويل الطاقة العاطفية من الهدم إلى البناء: «كيف يمكننا استخدام هذه الطاقة لإيجاد حل يحقق ما تريد؟».
- **الفصل الزمني:** اقتراح استراحة قصيرة أو تأجيل الجلسة.

ومن تمام ذلك: يتعامل الوسيط مع المشاعر بوصفها «جزءاً من المشكلة» لا شيئاً يُتجاهل. فبدل «لا تكن عاطفياً» يقول: «أتفهم أن هذا الموضوع يثير مشاعر قوية لديك، وهذا أمر طبيعي»، و«مجرد الاعتراف يقلل حدتها».

2) التعامل مع عدم توازن القوة

مصادر الاختلال (4):

- **الاقتصادية:** الثروة الشخصية أو نسب الملكية.
- **المعرفية:** التعليم أو الخبرة.
- **الاجتماعية:** المكانة في العائلة أو المجتمع.

- **العاطفية:** القدرة على التأثير في مشاعر الآخرين أو التلاعب بها.

استراتيجيات الموازنة (3):

- **تمكين الطرف الأضعف:** تزويده بالمعلومات، وتشجيعه على التعبير، وإعطاؤه وقتاً كافياً للتفكير والقرار.
- **تنظيم التفاعل:** قواعد واضحة للحوار، ومنع المقاطعات والسلوك المهيمن، وفرص متساوية للحديث.
- **الجلسات المنفصلة:** تتيح للطرف الأضعف التعبير بحرية أكبر (انظر قسم: مراحل الوساطة وأساليبها وجلساتها).

ومن تمام ذلك: الطرف «الأقوى» عادة هو الأب المؤسس، أو الأخ الأكبر، أو صاحب الحصة الأكبر. ودور الوسيط تمكين «الطرف الأضعف» من التعبير «دون الخوف من العواقب».

3) التعامل مع المقاومة والعناد

القاعدة: المقاومة «نادراً ما تكون عناداً بلا سبب»، فهي تنبع عادة من مخاوف مشروعة أو احتياجات غير ملباة. لذلك يفهمها الوسيط بدل محاولة كسرها بالقوة.

أسبابها الشائعة (4): الخوف من فقدان السيطرة، وعدم الثقة في العملية أو الوسيط، والشعور بعدم الفهم أو التقدير، والخوف من النتائج المحتملة.

تقنيات التعامل معها (3):

- **الاستكشاف التعاطفي:** «أرى أنك متردد حول هذا الاقتراح، هل يمكنك مساعدتي في فهم مخاوفك؟».
- **إعادة التأطير الإيجابي:** تقديم المقاومة علامةً على الحرص: «حرصك على التأكد من كل التفاصيل يدل على أهمية الأمر لك».
- **التدرج:** تقسيم التغيير المطلوب إلى خطوات صغيرة أكثر قبولاً.

4) التعطيل وسوء النية والمماطلة

تنبيه: هذه العناصر واردة في محاور البرنامج، لكن لم تُعرض تفاصيلها كتابةً بعنوان مستقل، والمتاح منها متفرق:

السياق	ما ورد
اتفاقية الوساطة	من التزامات الأطراف «الحضور بحسن نية»، ومن صلاحيات الوسيط «إنهاء الوساطة في حالات معينة»
الشرط الإلزامي	من عيوبه «إمكانية استغلال الطرف سيئ النية»
الانتهاء بدون تسوية	من أسباب الفشل «عدم استعداد أحد الأطراف للتنازل أو التفاوض بحسن نية»
حالة «تم الصلح»	الطرف الثاني «موافق ولكنه مماطل»، والوسيط يبني الثقة بأسئلة الجلسة الانفرادية
حالة عدم الحضور	أسباب الغياب: الخوف، أو الشعور بضعف الموقف، أو الاستخفاف بالعملية، أو نصيحة سلبية من مستشار. وخيارات الوسيط: التواصل هاتفياً، وفهم أسباب الغياب، واقتراح جلسة انفرادية أولاً، وشرح عواقب عدم الحضور
حالة الامتناع	الطرف الثاني «ممتنع عن الإجابة»، ويستجيب بالإحالة إلى المحامي
السلوك السلبي للمستشار	تحويل الوساطة إلى ساحة معركة، أو رفض الحلول قطعياً

5) خلاصة أفضل الممارسات لإدارة الجلسات الناجحة

المحور	الممارستان
الإعداد والتحضير	**الإعداد الشامل:** دراسة القضية وخلفية الأطراف والسياق الثقافي، وتهيئة بيئة مادية مريحة ومحايدة. **وضع التوقعات الواضحة:** توضيح الأدوار والقواعد والأهداف في بداية كل جلسة
إدارة العملية	**المرونة في التطبيق:** هيكل واضح مع تكيّف مع ديناميكية الجلسة. **التوازن بين الحزم واللطف:** حزم في منع السلوك المدمر، ولطف مع المشاعر
بناء الحلول	**التركيز على المستقبل** بدل الانغماس في الماضي. **البناء على نقاط القوة** فيما يعمل جيداً في العلاقة أو الشركة

6) مؤشرات النجاح

قصيرة المدى (4)	الوصف	طريقة القياس
تحسن التواصل	حديث الأطراف مع بعضهم مباشرة	ملاحظة التفاعل
انخفاض التوتر	تراجع العداء والانفعال	لغة الجسد ونبرة الصوت
زيادة الفهم	فهم أفضل لوجهات نظر الآخرين	تعبير الأطراف عن فهمهم لبعضهم
توليد خيارات	ظهور أفكار جديدة للحل	عدد الحلول المقترحة ونوعيتها

المؤشرات طويلة المدى (4): استدامة الاتفاقيات، وتحسن العلاقات، وبناء القدرات على حل النزاعات المستقبلية، والوقاية من النزاعات (تقليل عددها وشدتها).

ما يميّز المفاهيم القريبة

- **المقاومة وسوء النية:** المقاومة تُفهم على أنها مخاوف مشروعة تُعالج بالتعاطف والتدرج، أما سوء النية فيرد سبباً لفشل الوساطة وعيباً في الشرط الإلزامي.
- **الفصل الزمني والإيقاف المؤقت:** الإيقاف المؤقت لتهدئة التوتر أثناء الجلسة (انظر قسم: مراحل الوساطة وأساليبها وجلساتها)، أما الفصل الزمني فقد يصل إلى تأجيل الجلسة كلها حين تعيق العواطف التقدم.
- **إعادة التأطير الإيجابي للمقاومة وإعادة التأطير للمشكلة:** الأولى تعيد تفسير سلوك الطرف، والثانية تعيد تقديم المشكلة نفسها.
- **دور الوسيط ودور المستشار عند غياب الطرف الآخر:** الوسيط يتواصل مع الغائب ويفهم أسبابه، والمستشار ينصح موكله بكيفية التعامل مع الغياب.

انتهاء الوساطة وصياغة الاتفاق

المطلوب وفق محاور البرنامج: صياغة اتفاق واضح ومحدد الالتزامات وقابل للتنفيذ، ومعالجة حالة عدم الوصول إلى اتفاق، «لأن اتفاقاً غامضاً يعيد إنتاج النزاع من جديد».

موقعها: المرحلة الثالثة من مراحل الوساطة، وفيها تتبلور الجهود في اتفاقية ملموسة أو قرار واضح بشأن مستقبل العلاقة.

1) أنواع انتهاء الوساطة (ثلاثة)

النوع	التعريف والخصائص	ما يتطلبه
التسوية الكاملة	اتفاق شامل يغطي كل جوانب النزاع ويحقق «رضا معقولاً» لجميع الأطراف. وقد تشمل في الشركات العائلية إعادة هيكلة الملكية، وتحديد أدوار الإدارة، وآليات اتخاذ القرار	**عناصرها:** حلول لكل المسائل، والتعويضات المالية إن وجدت، وتوزيع الأصول أو إعادة تنظيمها، والأدوار المستقبلية، وآليات منع النزاعات، وجدول زمني للتنفيذ، وآليات المراقبة. **التوثيق الموضوعي:** وصف النزاع، وملخص المفاوضات، وتفصيل الحلول، والتزامات قابلة للقياس بمؤشرات أداء. **التوثيق الشكلي:** بيانات الأطراف، والتواريخ، والتوقيعات الأصلية، والتوثيق لدى الجهات المختصة، وموافقات الجهات الرقابية إن لزمت
التسوية الجزئية	حل جزء من النزاع، وبقاء مسائل معلقة أو محالة إلى آليات أخرى، وهي شائعة في النزاعات المعقدة. مثالها في الوقف: الاتفاق على توزيع العوائد وإحالة تعيين الناظر إلى لجنة عائلية متخصصة	**فوائدها:** بناء الثقة بنجاحات ملموسة، وتقليل التعقيد بحل الأسهل أولاً، وتوفير الوقت والتكلفة، وخلق زخم إيجابي. **تحدياتها:** ألا تضر الحلول الجزئية بالمسائل المتبقية، وإدارة التوقعات، والحفاظ على الزخم، ومخاوف العدالة. **حلولها:** آليات ربط بين الحلول الجزئية والمستقبلية، وجدول زمني للمتبقي، ولجنة متابعة، وبند لإعادة النظر إذا لم يُتوصل لحل شامل خلال مدة محددة
الانتهاء بدون تسوية	«أمر طبيعي ومقبول». **أسبابه:** عدم الاستعداد للتنازل أو التفاوض بحسن نية، أو اختلافات جوهرية في القيم، أو نقص المعلومات، أو ضغوط خارجية	**إدارة الفشل بطريقة بناءة:** الحفاظ على كرامة الأطراف، وإبقاء الباب مفتوحاً، وتوضيح أن عدم الاتفاق «لا يعني فشلاً شخصياً». **محضر عدم التسوية:** المسائل التي نوقشت، والنقاط المتفق عليها إن وجدت، والمسائل الباقية، وأسباب عدم الاتفاق. **الحفاظ على السرية** حتى عند الفشل، دون كشف معلومات تضر بأحد في الإجراءات اللاحقة

2) صياغة محضر التسوية: الجوانب الموضوعية

أ) الهيكل: مقدمة، ثم وصف مختصر للمسائل، ثم تفصيل الحلول، ثم أحكام ختامية تتضمن آليات التنفيذ والمراقبة.

- **المقدمة والتعريفات:** هوية الأطراف بالأسماء الكاملة والصفات القانونية والعناوين، وتعريف المصطلحات التي قد تحمل أكثر من معنى.
- **وصف النزاع:** موجز وشامل، «دون إعادة فتح الجراح القديمة».

- **التسلسل المنطقي:** ترتيب الحلول حسب الأولوية أو زمن التنفيذ. ومثاله في الشركات العائلية: الإدارية، ثم المالية، ثم الترتيبات طويلة المدى.
- **الربط بين الأجزاء:** منع التناقض بترقيم واضح وإحالات متقاطعة.

ب) صياغة الالتزامات والحقوق:

- **الوضوح:** بدل «سيقوم الطرف الأول بتحسين الأداء» تُكتب «بزيادة العوائد السنوية بنسبة لا تقل عن 5% خلال السنتين القادمتين».
- **معايير الأداء:** كمية (مبالغ ونسب) أو نوعية (جودة وامتثال). ومثالها في الأوقاف: نسبة التوزيع على المستفيدين، ومعايير الشفافية في التقارير.

ج) توازن الحقوق والالتزامات:

- **العدالة النسبية لا المساواة الرياضية:** كأن يتحمل الأكثر خبرة مسؤوليات أكبر مقابل حقوق أكبر في القرار.
- **آليات الحماية، خاصة للطرف الأضعف:** ضمانات مالية، وحق المراجعة والاعتراض، وآليات التظلم. ومثالها في الوقف: حق المستفيدين في الاطلاع على التقارير والاعتراض على قرارات الناظر.

د) الجداول الزمنية والمعالم:

- **جدول واقعي:** «طموح ولكن واقعي»، بعد استشارة الأطراف ومراعاة المواسم والإجراءات الحكومية.
- **المرونة المحسوبة:** فترات سماح، أو تعديل الجدول بموافقة الجميع، أو تأجيل بعض الالتزامات في الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
- **نقاط المراجعة:** مثالها في الأوقاف مراجعة **ربع سنوية** للأداء المالي و**سنوية** للاستراتيجية.
- **معالم الإنجاز:** قابلة للقياس، ويُحتفى بتحقيقها لتقوية العلاقات.

هـ) مبدأ SMART في صياغة البنود، بالترتيب المعتمد:

1. **Specific (محدد):** من يفعل ماذا ومتى وأين.
2. **Measurable (قابل للقياس):** مثل «سداد 100,000 ريال».
3. **Relevant (ذو صلة):** يسهم في حل النزاع الأساسي.
4. **Achievable (قابل للتحقيق):** واقعي.
5. **Time-bound (محدد بزمن):** لكل التزام تاريخ استحقاق.

إضافة توضيحية: ترد صيغتان لترتيب الاختصار: الترتيب أعلاه (Relevant قبل Achievable)، والترتيب المعروف S-M-A-R-T (Achievable قبل Relevant)، والمعتمد للاختبار الترتيب أعلاه.

بند التعامل مع المستقبل: آلية لحل الخلاف حول تفسير الاتفاق أو تطبيقه، مثل «اللجوء إلى الوسيط نفسه لحله ودياً قبل اتخاذ أي إجراء قانوني».

3) الجوانب الشكلية

- **الامتثال للأنظمة:**
  - **في الشركات:** نظام الشركات ولوائحه. وتغيير الهيكل أو الملكية يحتاج موافقات مسبقة (وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية بحسب الشركة)، وتوثيقاً في السجل التجاري، وإشعار الجهات الضريبية.
  - **في الأوقاف:** نظام الأوقاف. وتغيير الإدارة أو الاستثمار يحتاج موافقة الهيئة العامة للأوقاف، مع عدم التعارض مع شروط الواقف أو الشريعة.
- **الشكل والتنسيق:** تنسيق مهني (خطوط واضحة، وترقيم منطقي، ومساحات للهوامش والتوقيعات)، ولغة واضحة يفهمها «أي شخص متعلم» دون مساعدة قانونية، مع تعريف المصطلحات التقنية.
- **العناصر الإلزامية (3):**

1. **البيانات الأساسية:** الأسماء كما في الوثائق الرسمية، ورقم الهوية أو السجل التجاري، والعناوين، والهواتف، والبريد.

2. **التواريخ والأماكن:** تاريخ التوقيع ومكانه، وبدء السريان، ومواعيد التنفيذ، ويفضَّل جدول منفصل إذا تعددت المواعيد.
3. **التوقيعات والأختام:** يوقع جميع الأطراف بحضور شهود أو كاتب عدل. وفي الشركات يوقع المخوَّل نظاماً مع إرفاق ما يثبت صلاحيته، ثم يُختم المحضر بالأختام الرسمية.

- **التوثيق الرسمي:** يُوثَّق المحضر بعد توقيع الأطراف والوسيط عبر منصة **«تراضي»** (وزارة العدل)، ليكتسب **صفة السند التنفيذي**.

4) ضمانات التنفيذ والمراقبة

- **آليات الضمان:**
  - مالية: خطابات ضمان مصرفية، وودائع نقدية.
  - عينية: رهن الأصول أو الأسهم.
  - في الشركات العائلية: تعيين مدير مستقل، أو لجنة مراقبة من أفراد العائلة الموثوقين.
- **التدرج في الضمانات:** تحذير رسمي، ثم غرامات مالية، ثم تفعيل الضمانات المصرفية، ثم القضاء أو التحكيم.
- **لجنة المتابعة:** من ممثلي الأطراف أو مستقلين موثوقين، تراقب التنفيذ وتحل خلافات التفسير. وفي الأوقاف قد تضم علماء شرعيين وخبراء ماليين وممثلين عن المستفيدين.
- **التقارير الدورية:** واضحة ومفصلة، وبمؤشرات قابلة للقياس، للكشف المبكر عن المشكلات.

5) حالات تطبيقية من «بديل» (ثماني حالات في أربع نتائج)

النتيجة	الحالة	الدرس الأساسي
تم الصلح	تنازل عن 206 حصص مقابل 236,000 بشيك، والمدير «موافق ولكنه مماطل»	تحليل مصلحة المماطلة، وبناء الثقة بالجلسة الانفرادية، وخيارات تتجاوز إثبات الشيك
تم الصلح	وارث يريد الخروج من حصص موروثة، فتنازل عنها لبقية الورثة يقسمونها بالطريقة التي يرتضونها	المعايير الموضوعية للتقييم (تقييم معتمد، أو معادلة في عقد التأسيس، أو متوسط الأرباح)، وضمان التنفيذ لا الاتفاق الكلامي
لم يتم الصلح	شراكة غير مكتوبة في مشروع مدارس بنسبة أرباح تتجاوز 60%: «تعذر الصلح لعدم رغبة جميع الأطراف»	عند غياب المستندات يرتكز الوسيط على الواقع العملي والحوالات البنكية والشهود، أو يقترح «عقداً جديداً للمستقبل»
لم يتم الصلح	دين بين شقيقين بعشرات الملايين، والطرف الثاني لم يحضر: «تعذر الصلح لعدم حضور الأطراف»	عدم الحضور «أحد أكبر معوقات الوساطة» (انظر قسم: إدارة التحديات الخاصة)
عدول	وارث استأثر بمؤسسة موروثة (شطب السجل القديم وأنشأ سجلاً باسمه)	**الإشارة الحمراء** إلى أن الوساطة قد لا تناسب: الإنكار التام للحق، والاستيلاء على الأصول. ودور الوسيط عند الانسحاب: إنهاء الجلسة مهنياً، وتوثيق ما حدث دون إبداء رأي، والتأكد من أن القرار اتُّخذ عن وعي
عدول	الشركة تطالب شركاءها بديون في ذمتهم	بعض النزاعات تحتاج إجراءات قانونية ومحاسبية لا يوفرها الوسيط. والنصيحة: تعيين خبير مالي مستقل يدقق الحسابات أولاً ثم العودة للوساطة
قيد النظر	المطالبة بتوزيع الأرباح المبقاة للسنوات من	ما يحتاجه الوسيط، والجهات المساندة للمصلح

النتيجة	الحالة	الدرس الأساسي
	2019 إلى 2024، والطرف الثاني ممتنع ويحيل إلى المحامي	
قيد النظر	تخارج من شركة محاماة دون مستندات، والطرف الثاني يطلب اليمين	مخاطر طلب اليمين، والآلية المناسبة للتسوية

ما يميّز المفاهيم القريبة

- **التسوية الجزئية والانتهاء بدون تسوية:** الأولى تنتج محضر تسوية لما اتُّفق عليه، والثاني ينتج **محضر عدم تسوية** يوثق ما أُنجز وما بقي.
- **عدم التسوية والعدول:** الأول نتيجة لم يُتوصل فيها لاتفاق، والثاني انسحاب طوعي لمقدم الطلب من السير فيه.
- **الجوانب الموضوعية والشكلية:** الموضوعية تخص مضمون الالتزامات ووضوحها، والشكلية تخص البيانات والتوقيع والتوثيق.
- **دور الوسيط ودور المستشار في الصياغة** (انظر جدول الأدوار في قسم: مراحل الوساطة وأساليبها وجلساتها): الوسيط يحوّل الأفكار إلى بنود ويتأكد أنها تعكس إرادة الجميع، والمستشار يراجع الصياغة لحماية موكله.

تقنيات متقدمة في التفاوض والوساطة

المطلوب وفق محاور البرنامج: إتقان أدوات تتجاوز الأساسيات، وهي:

- إعادة الصياغة.
- توسيع دائرة الخيارات قبل المفاضلة.
- المعايير الموضوعية بدل المساومة.
- البديل الأفضل للاتفاق (BATNA).
- كسر الجمود وتوقيت طرح المقترحات.

المرجع الفكري: كتاب «Getting to Yes» لروجر فيشر ووليام يوري.

1) نموذج هارفارد للتفاوض المبدئي (The Harvard Negotiation Project)

طُوِّر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، ويقوم على **أربعة مبادئ**. ويوصف بأنه «وسيلة لتحويل الحوار من صراع على المواقف إلى تعاون لحل المشكلات».

المبدأ	الشرح	المثال العائلي
1. **فصل الأشخاص عن المشكلة**	التركيز على القضايا الموضوعية بدل الهجوم الشخصي. والأطراف «ليسوا أعداء بل شركاء في مواجهة مشكلة مشتركة»، فالهدف مهاجمة المشكلة لا مهاجمة بعضهم	«أخي مهمل ولا يمكن الاعتماد عليه» تصبح «لدينا مشكلة في عدم الالتزام بالمواعيد النهائية للتسليم... دعونا نناقش كيف نحلها معاً»
2. **التركيز على المصالح لا المواقف**	التمييز في قسم: تحليل النزاع ومعرفة أسبابه الحقيقية. ومثاله: الموقف «أريد 50% من أسهم الشركة»، والمصلحة «أريد	الموقف: «يجب أن أكون المدير التنفيذي القادم». المصلحة: الحفاظ على إرث الوالد والقلق من تغيير الأخ لهوية الشركة.

المبدأ	الشرح	المثال العائلي
	أن أشعر بالتقدير والأمان المالي»	الوسيط: «هل هناك طرق أخرى لتحقيق ذلك غير منصب المدير التنفيذي؟»
3. **توليد خيارات متعددة للمنفعة المتبادلة**	بدل تقسيم «فطيرة» واحدة، «كبّر الفطيرة» بالعصف الذهني. ويتصل بتقنية العصف الذهني الموجه (انظر قسم: مراحل الوساطة وأساليبها وجلساتها): توليد الحلول **دون تقييمها في البداية**	أخوان يختلفان على إدارة فرعين، وخياراتهما: أن يدير كل أخ فرعاً، أو أن يديراهما بالتناوب، أو تعيين مدير محترف من خارج العائلة، أو بيع فرع والتوسع في الآخر
4. **الإصرار على معايير موضوعية**	معيار خارجي محايد يمنع تحوّل النقاش إلى «صراع إرادات»	قيمة حصة شريك خارج: تقييم من **ثلاثة مقيمين معتمدين وأخذ المتوسط**، أو معادلة التقييم في الميثاق العائلي إن وجدت، أو المقارنة بصفقات شركات مشابهة في القطاع

2) ست عادات تعيق المفاوضين (مقال Harvard Business Review)

1. **إهمال مشكلة الطرف الآخر:** إذا لبّى العرض مصالح الطرف الآخر أفضل من بدائله، قبله برضا.
2. **جعل السعر يطغى على باقي الاهتمامات:** وإغفال العوامل غير السعرية، وهي العلاقة طويلة المدى، والعقود الضمنية، وعملية التفاوض نفسها، ومصالح الأطراف الأخرى.
3. **ترك المواقف تطغى على المصالح:** وهو ما يتعارض مع التفاوض المبدئي (Principled Negotiation).
4. **البحث المفرط عن الأرضية المشتركة:** فتضيع فرصة الاستفادة من **الاختلافات** في التوقعات أو تفضيلات المخاطرة، كالعقود المشروطة بنتائج مستقبلية، وبذلك «توسيع الكعكة بدل تقسيمها».
5. **إهمال أفضل بديل متاح (BATNA):** وتفصيله في البند 3.
6. **الفشل في تصحيح الرؤية المنحازة (Skewed Vision):** ومن صورها **الانحياز الذاتي**، أي أن يرى كل طرف موقفه عادلاً تماماً والآخر مخطئاً، و**تصورات الخصومة**، أي افتراض سوء نية الطرف الآخر. وعلاجها الوعي الذاتي، وطلب تقييمات موضوعية عبر مستشارين محايدين.

3) BATNA ومنطقة الاتفاق الممكن

- **BATNA:** أفضل خيار بديل لدى كل طرف إذا فشل التفاوض.
- **لماذا يهم:** تقييمه بدقة، **لنفسك وللطرف الآخر**، عنصر حاسم في تحديد **منطقة الاتفاق الممكن (ZOPA)**.
- **أثر إهماله:** يعرّض المفاوض لقبول صفقات سيئة. فعلى المفاوض أن يعرف **حدوده الدنيا** بناءً على بدائله، وأن يدرك بدائل الطرف الآخر ليحكم على منطقية عرضه.
- **التطبيق:** شركة مستهدفة بالغت في قيمة أسهمها ظناً أن المشتري بلا بدائل، فانسحب المشتري وأتم صفقته مع شركة أصغر واعدة. والدرس: تحليل بدائل جميع الأطراف، وعدم الافتراض الخاطئ حول مدى اعتمادهم على الصفقة.
- **إضافة توضيحية:** منطقة الاتفاق الممكن هي النطاق الذي يتداخل فيه الحد الأدنى المقبول لدى الطرفين، فإن لم يتداخلا فلا اتفاق أفضل من البديل.

4) تطبيقات عملية أخرى للعادات الست

- **مشكلة الطرف الآخر:** مدير مبيعات أهمل قيود ميزانية العميل، فخسر الصفقة. والدرس أن وقت التسليم أو جودة الدعم الفني قد يكون أهم للعميل من السعر.
- **المواقف والمصالح:** نزاع عمالي بين ساعات العمل وزيادة الأجر، حُلّ بمرونة الجدول الزمني وعمالة إضافية وقت الضغط.
- **الرؤية المنحازة:** طرفان استعانا بوسيط خارجي محايد قيّم العرض والطلبات، فأدرك كل منهما أنه ربما كان يطلب أموراً غير واقعية، فتقاربا إلى تسوية وسط.

5) ثماني قواعد للتفاوض (ديباك مالهوترا)

وردت في مقال موجّه أصلاً للمرشحين للوظائف حين يفاوضون على عروض العمل، وطُبِّقت هنا على سياق الوساطة.

القاعدة	جوهرها
1. إبراز القيمة بوضوح (Justify Your Requests)	«ساعدهم على فهم لماذا تستحق ما تطلب» بحجج موضوعية، فيتحول النقاش إلى قيمة وعدالة لا جشع شخصي
2. تأكيد الجدية (Demonstrate You're Serious)	الموازنة بين إظهار القوة وتأكيد الالتزام بإتمام الصفقة، وفق نظرية «تقليل عدم اليقين»
3. فهم سياق المفاوض المقابل وشخصيته	اختلاف الحوافز والصلاحيات يغيّر الاستراتيجية («اعرف جمهورك»)
4. اللباقة وحفظ الود (Likability)	«لا تستهن بأهمية أن تكون محبوباً»، فالانطباع الإيجابي استثمار تفاوضي
5. عدم التفاوض لمجرد التفاوض (Pick Your Battles)	نظرية «الإرهاق التفاوضي»: كل تفاوض يستنفد رصيداً عاطفياً، فلا يُهدر في الصغائر
6. المرونة وتصور الصفقة ككل	«حزمة القضايا» (Package Deals): التفاوض على عدة بنود معاً لإتاحة المقايضة
7. الصورة الكبيرة (Perspective)	«القاعدة الجوهرية والأكثر أهمية»: لا قيمة لبراعة التفاوض في المسار الخاطئ، ولا يغرق الوسيط في التفاصيل فينسى الهدف الأسمى
8. تجنب الإنذارات النهائية (Ultimatums)	لا تعطِ إنذاراً ولا تدخل في مواجهته، بل تجاوزه بلباقة: «أتفهم أن هذا صعب، دعنا نفكر في جانب آخر...»، فيتراجع الطرف دون أن يخسر ماء وجهه

6) عناصر محاور البرنامج ومواضعها في هذا الملخص

العنصر	موضعه
إعادة الصياغة	انظر قسم: مراحل الوساطة وأساليبها وجلساتها، والجديد هنا ربطها بالمبدأ الأول لهارفارد (فصل الأشخاص عن المشكلة)
توسيع الخيارات قبل المفاضلة	المبدأ الثالث، والعصف الذهني دون تقييم أولي
المعايير الموضوعية بدل	المبدأ الرابع، والقاعدة 1 لمالهوترا

العنصر	موضعه
المساومة	
BATNA	العادة الخامسة، وتطبيق الاستحواذ
كسر الجمود وتوقيت طرح المقترحات	**لم تُعرض تفاصيلهما كتابةً بعنوان مستقل.** والمتصل بكسر الجمود: العصف الذهني «يكسر الجمود الفكري»، وتقنية التدرج، وتجاوز الإنذار النهائي، وزخم التسوية الجزئية. أما **توقيت طرح المقترحات** فيُختبر من نص محاور البرنامج فقط

نشاط تطبيقي (معايير موضوعية): تقييم حصة شريك خارج، وراتب فرد عائلة عامل، واختيار مدير تنفيذي، وتوزيع الأرباح.

ما يميّز المفاهيم القريبة

- **مشروع هارفارد للتفاوض وبرنامج هارفارد للوساطة:** الأول نموذج تفاوض بمبادئ أربعة، والثاني تعريف للوساطة (انظر قسم: الأسس النظرية للوساطة والفرق بينها وبين التحكيم والقضاء).
- **المعايير الموضوعية والمقارنة المعيارية:** المعايير الموضوعية مبدأ يلتزم به الأطراف، والمقارنة المعيارية تقنية يستخدمها الوسيط **التقييمي** (انظر قسم: مراحل الوساطة وأساليبها وجلساتها).
- **BATNA وZOPA:** الأول بديل كل طرف منفرداً، والثانية مساحة التقاء الطرفين التي يحددها تقييم بدائلهما.
- **«البحث عن الأرضية المشتركة» و«بناء الجسور»:** الوساطة التحويلية تبني على القيم المشتركة، والعادة الرابعة تحذر من **الإفراط** في البحث عن المشترك على حساب استثمار الاختلافات.
- **الانحياز الذاتي وتصورات الخصومة:** الأول تقدير المرء لعدالة موقفه، والثاني افتراض سوء نية الآخر.

إحصاءات البرنامج: طرق التسوية في المنشآت العائلية عبر الأجيال الثلاثة

ما ورد في إحصاءات البرنامج	دلالته
رسم يقارن الجيل الأول والثاني والثالث في **أربع طرق للتسوية**: (1) تحكيم جهة خارجية، (2) بين أفراد العائلة، (3) مجلس الإدارة، (4) السلطات المختصة (كالمحكمة)	تصنيف رباعي يُحفظ بأسمائه
«تميل المنشآت العائلية ميلاً كبيراً إلى إبقاء نزاعاتها **بين أفراد العائلة داخلياً أو الاستعانة بمجلس الإدارة** بغض النظر عن الجيل، قبل اللجوء إلى طلب مساعدة من خارج العائلة»	الحل الداخلي هو الخيار الأول في كل الأجيال، والطرف الخارجي يأتي متأخراً
«وتفضل **الأجيال الأكبر سناً** استخدام طرق التسوية الأخرى واللجوء إلى **السلطات المختصة**»	الأجيال الأكبر أكثر ميلاً من غيرها إلى القضاء والجهات الرسمية

تنبيهات:

- **لا نسب رقمية:** لم تُعرض نسب رقمية لهذا الرسم، فلا تُحفظ نسب ولا تُبنى عليها أسئلة.
- **صياغة غامضة:** عبارة «طرق التسوية الأخرى» لا تحدد أي الطرق الأربع تقصد. والمحفوظ منها نصاً «اللجوء إلى السلطات المختصة».

- **صلتها بالمقرر:** ميل العائلات إلى الحل الداخلي يفسر أهمية السرية والحفاظ على العلاقات في الوساطة (انظر قسم: الأسس النظرية للوساطة والفرق بينها وبين التحكيم والقضاء)، وأهمية النص في الميثاق والعقود على شرط الوساطة خطوةً أولى قبل القضاء (انظر قسم: مراحل الوساطة وأساليبها وجلساتها).
- **إحصاء قريب من محور آخر:** دوافع الصراع عبر الأجيال، وفيها الأمور المالية من 42% إلى 31%، تخص محور الحوكمة لا هذا المقرر.

ثانياً: أسئلة الاختيار من متعدد

توزيع الأسئلة على الأقسام:

القسم	الأسئلة
الأسس النظرية للوساطة والفرق بينها وبين التحكيم والقضاء	من 1 إلى 5
مراحل الوساطة وأساليبها وجلساتها	من 6 إلى 12
تحليل النزاع ومعرفة أسبابه الحقيقية	من 13 إلى 16
إدارة التحديات الخاصة	من 17 إلى 20
انتهاء الوساطة وصياغة الاتفاق	من 21 إلى 25
تقنيات متقدمة في التفاوض والوساطة	من 26 إلى 29
إحصاءات البرنامج	30

الأسس النظرية للوساطة

1) وفق قواعد العمل في برنامج «بديل»، ما الفارق الحقيقي بين الوساطة والصلح؟

أ) سلطة الطرف الثالث في فرض التسوية على الأطراف
ب) وجود وثيقة الصلح من عدمها
ج) طوعية المشاركة واستمرار الأطراف في العملية
د) الجهة المشرفة على العملية ومكان انعقادها

2) من حيث مآل العلاقة بين الأطراف، ما الذي يُنسب إلى القضاء والتحكيم مقارنةً بالوسائل التوافقية؟

أ) يحافظان على العلاقة لأن الحكم النهائي يحسم أسباب الخلاف
ب) يعززان الالتزام بالاتفاقات المستقبلية لصدورها عن جهة محايدة
ج) يتيحان للأطراف تصميم حلول مخصصة تناسب احتياجاتهم
د) قد يؤديان إلى قرارات قانونية صارمة تنهي العلاقات بين الأطراف

3) أي نص نظامي يجيز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة، في أي حال تكون عليها الدعوى، تدوين ما اتفقوا عليه من صلح في محضر الدعوى؟

أ) المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية
ب) المادة 45 من نظام التحكيم
ج) المادة الثانية من قواعد عمل مكاتب المصالحة
د) المادة الثالثة عشرة من قواعد العمل

4) في جلسة وساطة بين أخوين على إدارة شركة العائلة، طلب الأخ الأصغر من الوسيط أن يخبره سراً هل موقفه القانوني أقوى، وأن ينصحه بما يفعل. ما التصرف المتسق مع دور الوسيط؟

أ) يقدم له الرأي في جلسة انفرادية لأنها سرية تماماً
ب) يقدم له الاستشارة لأن المعرفة القانونية الأساسية من مؤهلات الوسيط
ج) يعتذر عن تقديم استشارة قانونية لطرف واحد، ويوجهه إلى مستشاره القانوني خارج الجلسات
د) ينهي الوساطة فوراً لوجود تضارب مصالح

5) تُصنَّف «وساطة المنشآت العائلية» التي تهدف إلى الحفاظ على الشركة والعائلة معاً وفق معيار:

أ) النطاق
ب) المجال
ج) مستوى الإلزام
د) التدرج

مراحل الوساطة وأساليبها وجلساتها

6) أيٌّ مما يلي من العناصر التكميلية لشرط الوساطة، لا من عناصره الأساسية الخمسة؟

أ) تحديد النطاق
ب) المدة الزمنية
ج) البديل عند فشل الوساطة
د) عدد الوسطاء

7) أيٌّ مما يلي يُعد من عيوب النموذج الإلزامي لشرط الوساطة تحديداً؟

أ) إمكانية استغلال الطرف سيئ النية
ب) عدم ضمان استخدام الوساطة
ج) إمكانية تجاهل الخيار عند النزاع
د) عدم وجود التزام قانوني

8) نص عقد تأسيس شركة عائلية على أن «يحاول الأطراف أولاً حل النزاع بالتفاوض المباشر لمدة 30 يوماً، ثم الوساطة لمدة 60 يوماً، وأخيراً التحكيم». هذا الشرط يُصنَّف بأنه:

أ) نموذج اختياري
ب) نموذج أحادي المستوى
ج) نموذج متعدد المستويات
د) وساطة بالمشاركة الطوعية

9) أي النزاعات الوقفية التالية قد يكون قابلاً للوساطة؟

أ) نزاع حول أهلية الناظر
ب) خلاف على عقود إيجار أصول الوقف
ج) نزاع حول أصل الوقف
د) نزاع حول شروط الواقف

10) نزاع بين ثلاثة شركاء في شركة عائلية يتضمن مسائل قانونية معقدة، وأحدهم أقل معرفة بكثير من الآخرين، والوقت المتاح محدود. أي أساليب الوساطة أنسب؟

أ) الوساطة التقييمية
ب) الوساطة التسهيلية
ج) الوساطة التحويلية
د) الوساطة بالمشاركة الطوعية

11) ما الحكم المقرر لما يدور في الجلسة الانفرادية (Caucus)؟

أ) يلخصه الوسيط في الجلسة المشتركة التالية حفاظاً على الشفافية
ب) يُفصح عنه للطرف الآخر إذا كان يمس مصلحته المباشرة
ج) يُدوَّن في محضر التسوية ليكون مرجعاً عند الخلاف
د) لا يفصح عنه الوسيط للطرف الآخر إلا بإذن صريح

12) في مرحلة «ما قبل الوساطة»، أيٌّ مما يلي يقع ضمن دور المستشار لا الوسيط؟
أ) الإفصاح عن أي تضارب مصالح
ب) التأكد من أن النزاع قابل للوساطة
ج) شرح البدائل المتاحة للموكل كالتقاضي والتحكيم
د) تهيئة بيئة محايدة وآمنة

تحليل النزاع

13) في النموذج الجليدي للنزاع، ينتمي «الشعور بالانتماء والخوف من التغيير» إلى المستوى:
أ) العميق (القيم والهوية)
ب) الوسطي (المصالح والاحتياجات)
ج) الجذري (الاحتياجات الأساسية)
د) السطحي (المشكلة المعلنة)

14) في المثال المعتمد عن الخلاف على تعيين مدير جديد، وصل الوسيط بتكرار سؤال «لماذا؟» إلى أن السبب هو «تاريخ من سوء التواصل وعدم الشفافية». ما التقنية المستخدمة؟
أ) تحليل القوى المحركة
ب) الأسئلة المتدرجة (Whys 5)
ج) رسم خريطة الأهداف
د) الأسئلة غير المباشرة

15) أيٌّ مما يلي يُصنَّف ضمن القوى المعيقة للحل لا القوى المحركة للنزاع؟
أ) الضغوط المالية
ب) التغيرات في العائلة كالزواج والوفاة
ج) الخوف من فقدان المكانة
د) التطلعات المختلفة للمستقبل

16) قالت شريكة في شركة عائلية: «أرفض بيع العقار رفضاً قاطعاً». وبعد أسئلة استكشافية تبيّن أنها تخشى فقدان دخل ثابت تعتمد عليه أسرتها. ما الذي تمثله هذه الخشية؟
أ) الموقف المعلن
ب) المستوى السطحي للنزاع
ج) قوة معيقة للحل
د) المصلحة الكامنة

إدارة التحديات الخاصة

17) من مصادر عدم توازن القوة «القدرة على التأثير على مشاعر الآخرين أو التلاعب بها»، وهي القوة:
أ) الاجتماعية
ب) المعرفية
ج) العاطفية
د) الاقتصادية

18) لماذا يُوصى الوسيط بفهم أسباب المقاومة بدل محاولة كسرها؟
أ) لأنها نادراً ما تكون عناداً بلا سبب، وتنبع عادة من مخاوف مشروعة أو احتياجات غير ملباة
ب) لأن كسرها يتطلب الانتقال إلى الوساطة التقييمية

ج) لأن المقاومة دليل على سوء النية يجب توثيقه في المحضر
د) لأن الأطراف المقاومين يملكون عادة الحصة الأكبر

19) احتدم النقاش بين أب وابنه حتى تعطّل التقدم، فقال الوسيط: «أرى أننا جميعاً نشعر بالتوتر الآن، ما رأيكم أن نأخذ استراحة قصيرة لنعود بذهن صافٍ؟». ما تقنية إدارة العواطف المستخدمة؟

أ) الاعتراف والتطبيع
ب) الفصل الزمني
ج) إعادة التوجيه البنّاء
د) التدرج

20) تقدم أخ بطلب صلح ضد شقيقه، فلم يحضر الشقيق جلسات الصلح. أي مما يلي من الخيارات المتاحة للوسيط؟

أ) إصدار محضر تسوية بحضور الطرف الأول وحده
ب) إحالة النزاع إلى التحكيم مباشرة دون اتفاق
ج) إصدار توصية ملزمة للطرف الغائب
د) التواصل معه هاتفياً لفهم أسباب غيابه، واقتراح جلسة انفرادية معه أولاً

انتهاء الوساطة

21) أنواع انتهاء الوساطة المعتمدة ثلاثة. أيٌّ مما يلي ليس منها؟

أ) الانتهاء بالتسوية الكاملة
ب) الانتهاء بالتسوية الجزئية
ج) الانتهاء بالتسوية التقييمية
د) الانتهاء بدون تسوية

22) ما الضابط المؤكَّد في صياغة محضر عدم التسوية؟

أ) الحذر من كشف معلومات حساسة أو مواقف قد تضر بأحد الأطراف في الإجراءات اللاحقة
ب) تحديد الطرف المتسبب في فشل الوساطة بوضوح
ج) إرفاق ما دار في الجلسات الانفرادية ليكون مرجعاً للقضاء
د) الاقتصار على ذكر النتيجة دون أي نقاط توافق

23) في نزاع على وقف عائلي، اتفق المستفيدون على آلية توزيع العوائد، وأحالوا مسألة تعيين الناظر إلى لجنة عائلية متخصصة. كيف انتهت الوساطة هنا؟

أ) بتسوية كاملة
ب) بتسوية جزئية
ج) بدون تسوية
د) بالعدول

24) أي البنود التالية أقرب إلى المعايير المعتمدة في صياغة الالتزامات؟

أ) «يسعى الطرفان إلى زيادة الأرباح قدر الإمكان»
ب) «يتعاون الأطراف بحسن نية في تطوير الشركة»
ج) «سيقوم الطرف الأول بتحسين الأداء»
د) «سيقوم الطرف الأول بزيادة العوائد السنوية بنسبة لا تقل عن 5% خلال السنتين القادمتين»

25) في النظام المتدرج للضمانات المقترح، ما الخطوة الأولى عند عدم الالتزام؟

أ) تحذيرات رسمية

ب) غرامات مالية
ج) تفعيل الضمانات المصرفية
د) اللجوء للقضاء أو التحكيم

التقنيات المتقدمة

26) أيٌّ مما يلي ليس من المبادئ الأربعة لنموذج هارفارد للتفاوض؟
أ) فصل الأشخاص عن المشكلة
ب) التركيز على المصالح لا المواقف
ج) البحث عن الأرضية المشتركة
د) الإصرار على استخدام معايير موضوعية

27) لماذا يُعد تقييم BATNA بدقة، للمفاوض وللطرف الآخر، عنصراً حاسماً؟
أ) لأنه يتيح توسيع الكعكة بعقود مشروطة بنتائج مستقبلية
ب) لأنه يحدد منطقة الاتفاق الممكن (ZOPA)
ج) لأنه يكشف الانحياز الذاتي لدى الطرفين
د) لأنه يوفر معياراً موضوعياً لتقييم الحصص

28) اختلف ورثة على قيمة حصة أخيهم الراغب في الخروج، فاقترح الوسيط الاستعانة بثلاثة مقيمين معتمدين وأخذ المتوسط. أي مبدأ من مبادئ هارفارد يطبقه الوسيط؟
أ) توليد خيارات متعددة للمنفعة المتبادلة
ب) فصل الأشخاص عن المشكلة
ج) التركيز على المصالح لا المواقف
د) الإصرار على استخدام معايير موضوعية

29) قال الأخ الأكبر في جلسة الوساطة: «هذا عرضي النهائي: إما أن تقبله أو ننهي الشراكة». بحسب قواعد مالهوترا، كيف ينبغي التعامل مع هذا القول؟
أ) تجاوز الإنذار بلباقة: «أتفهم أن هذا صعب، دعنا نفكر في جانب آخر...»
ب) الرد بإنذار مقابل لإظهار الجدية وتقليل عدم اليقين
ج) قبول العرض حفاظاً على الود
د) التفاوض على كل بند من العرض على حدة لكسب الوقت

الإحصاءات

30) بحسب إحصاءات البرنامج، تميل المنشآت العائلية، بغض النظر عن الجيل، إلى تسوية نزاعاتها أولاً عبر:
أ) تحكيم جهة خارجية
ب) السلطات المختصة كالمحكمة
ج) أفراد العائلة داخلياً أو مجلس الإدارة
د) مكاتب المصالحة التابعة لوزارة العدل

مفتاح إجابات الاختيار من متعدد

#	الإجابة	التعليل
1	ب	نصت قواعد «بديل» على أن «الفارق الحقيقي بينهما وجود وثيقة الصلح من عدمها»
2	د	القضاء أو التحكيم «قد يؤدي إلى قرارات قانونية صارمة تؤدي إلى إنهاء العلاقات»، وتصميم الحلول ميزة للوسائل التوافقية
3	أ	م70 من المرافعات تخص تدوين الصلح في محضر الدعوى، وم45 من التحكيم تخص إثبات التسوية أمام هيئة التحكيم
4	ج	الوسيط «لا يقدم استشارات قانونية لطرف واحد»، والمستشارون القانونيون يقدمون المشورة خارج الجلسات
5	ب	معيار المجال يقسم الوساطة إلى تجارية، والأوقاف العائلية، والمنشآت العائلية، ومعيار النطاق إلى محلية ودولية
6	د	عدد الوسطاء من العناصر التكميلية مع المكان واللغة والتكاليف والسرية
7	أ	استغلال سيئ النية من عيوب الإلزامي، والخيارات الأخرى من عيوب الاختياري
8	ج	تفاوض ثم وساطة ثم تحكيم من النماذج متعددة المستويات بحسب التدرج
9	ب	نزاعات «إدارة الوقف» كعقود الإيجار قد تقبل الوساطة، أما أصل الوقف وشروط الواقف وأهلية الناظر فمن صميم القضاء غالباً
10	أ	التقييمية تناسب المسائل القانونية المعقدة، وعدم توازن المعرفة، وضيق الوقت
11	د	الجلسة الانفرادية «سرية تماماً، ولا يفصح الوسيط عما دار فيها إلا بإذن صريح»
12	ج	شرح البدائل (التقاضي، التحكيم) من دور المستشار قبل الوساطة، والخيارات الأخرى من دور الوسيط
13	أ	المستوى العميق للقيم والهوية، ومثاله الانتماء والخوف من التغيير
14	ب	تكرار «لماذا؟» حتى السبب الجذري هو تقنية الأسئلة المتدرجة
15	ج	الخوف من فقدان المكانة من القوى المعيقة، والبقية من القوى المحركة
16	د	المصلحة هي السبب الحقيقي وراء الموقف المعلن («أرفض البيع»)
17	ج	القوة العاطفية: القدرة على التأثير في مشاعر الآخرين أو التلاعب بها
18	أ	المقاومة «نادراً ما تكون عناداً بلا سبب»، فيُفهم سببها بدل كسرها بالقوة
19	ب	اقتراح الاستراحة أو التأجيل حين تعيق العواطف التقدم هو الفصل الزمني
20	د	من خيارات الوسيط عند الغياب: التواصل هاتفياً، وفهم الأسباب، واقتراح جلسة انفرادية أولاً، وشرح عواقب عدم الحضور
21	ج	الأنواع الثلاثة: كاملة، وجزئية، وبدون تسوية، ولا يوجد نوع «تقييمي»
22	أ	محضر عدم التسوية «يجب أن يكون حذراً في عدم الكشف عن معلومات حساسة أو مواقف

#	الإجابة	التعليل
		قد تضر بأحد الأطراف»
23	ب	حل جزء من النزاع وإحالة آخر إلى آلية أخرى تسوية جزئية، وهو المثال المعتمد نفسه
24	د	الالتزام يجب أن يكون «واضحاً ومحدداً وقابلاً للقياس»، والبند الصحيح هو المثال المعتمد
25	أ	التدرج: تحذيرات رسمية، ثم غرامات، ثم الضمانات المصرفية، ثم القضاء أو التحكيم
26	ج	«البحث المفرط عن الأرضية المشتركة» من العادات المعيقة، وليس مبدأ من مبادئ هارفارد
27	ب	تقييم BATNA «عنصر حاسم لتحديد منطقة الاتفاق الممكن (ZOPA)»
28	د	التقييم من ثلاثة مقيمين وأخذ المتوسط هو المثال المعتمد على المعايير الموضوعية
29	أ	قاعدة «تجنب الإنذارات النهائية» تقتضي تجاوزها بلباقة ليتراجع الطرف دون خسارة ماء الوجه
30	ج	الميل إلى إبقاء النزاع بين أفراد العائلة أو الاستعانة بمجلس الإدارة قبل طلب مساعدة خارجية

توزيع الإجابات الصحيحة: أ = 8، ب = 7، ج = 8، د = 7.

ثالثاً: أسئلة الصح والخطأ

أجب بـ(صح) أو (خطأ). العبارات موزعة على أقسام المقرر بالترتيب.

الأسس النظرية للوساطة

1) اعتُمدت اتفاقية سنغافورة للوساطة في **20** ديسمبر **2018**، وفُتح باب التوقيع عليها في **7** أغسطس **2019**.

2) صدر تنظيم مركز المصالحة بقرار مجلس الوزراء رقم **(132)** وتاريخ **1434/4/8**هـ.

3) المصطلح المستخدم رسمياً في تنظيم مركز المصالحة السعودي هو «التوفيق».

4) خصائص الوساطة المعتمدة خمس: الطوعية، وعدم الإلزام، والسرية، والمرونة، والحياد.

5) وفق المادة **45** من نظام التحكيم، إذا اتفق طرفا التحكيم أثناء الإجراءات على تسوية تنهي النزاع، تصدر هيئة التحكيم حكماً يتضمن شروط التسوية، له ما لأحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ.

مراحل الوساطة وأساليبها وجلساتها

6) يقدم مركز المصالحة التابع لوزارة العدل خدماته مقابل رسوم تُحدَّد حسب قيمة النزاع.

7) تُوقَّع اتفاقية الوساطة من جميع الأطراف بعد انتهاء الجلسة الأولى.

8) في نموذج شرط المصالحة الخاص بالوقف، تُحال المسألة إلى الجهة القضائية المختصة إذا لم يُتوصل إلى تسوية خلال **45** يوماً من تقديم الطلب.

9) يهدف الاستماع التحليلي إلى فهم الأهداف طويلة المدى والمصالح الخفية وراء المواقف المعلنة.

10) في الوساطة التسهيلية، لا يقدم الوسيط آراء حول مضمون النزاع ولا يقترح حلولاً محددة.

11) تقنية «بناء الجسور» من تقنيات الوساطة التقييمية.

12) على الوسيط أن يفصح عن أي علاقة حالية أو سابقة بأي من الأطراف أو بموضوع النزاع، مهما كانت بسيطة.

تحليل النزاع

13) تُصنِّف خريطة أصحاب المصلحة «الأجيال القادمة من العائلة» ضمن أصحاب المصالح المباشرة.

14) تمتد الأهداف متوسطة المدى في جدول تحليل الأهداف من **3** إلى **5** سنوات.

15) تتكون تقنية رسم خريطة الأهداف من أربع خطوات، تبدأ بتحديد الأهداف وتنتهي بحل التعارضات.

16) في النزاعات العائلية كثيراً ما تكون المصالح متضاربة بينما المواقف متوافقة أو قابلة للتوفيق.

إدارة التحديات الخاصة

17) من عناصر «تقنية تنظيم التفاعل» في موازنة القوة: ضمان وقت كافٍ للطرف الأضعف للتفكير واتخاذ القرارات.

18) المصادر الأساسية المعتمدة للعواطف في النزاعات العائلية هي: التاريخ العائلي، والخوف من المستقبل، والكبرياء والكرامة.

19) تعني «تقنية التدرج» في التعامل مع المقاومة تقسيم التغيير المطلوب إلى خطوات صغيرة أكثر قبولاً.

20) «توليد الخيارات»، الذي يُقاس بعدد الحلول المقترحة ونوعيتها، من مؤشرات النجاح طويلة المدى في جلسات الوساطة.

انتهاء الوساطة

21) يوقع جميع الأطراف على محضر التسوية بحضور شهود أو كاتب العدل.

22) في مثال الأوقاف لتحديد نقاط المراجعة، يُقترح إجراء مراجعة سنوية للأداء المالي ومراجعة ربع سنوية للاستراتيجية العامة.

23) كانت نتيجة حالة «الاستئثار بمؤسسة موروثة»: تعذر الصلح لعدم حضور الأطراف.

24) التوازن العادل بين الحقوق والالتزامات في محضر التسوية لا يعني بالضرورة المساواة الرياضية، بل العدالة النسبية التي تراعي ظروف كل طرف وقدراته ومساهماته.

25) إذا تعلقت التسوية بتغييرات في هيكل الشركة أو ملكيتها، وجب توثيق التغييرات في السجل التجاري وإشعار الجهات الضريبية بما قد يؤثر على الالتزامات الضريبية.

التقنيات المتقدمة

26) يتيح مبدأ «حزمة القضايا» **(Package Deals)** المقايضة، بالتفاوض على عدة بنود معاً بدل بند تلو الآخر.

27) طُوِّر نموذج هارفارد للتفاوض في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد.

28) ترتبط نظرية «الإرهاق التفاوضي» في قواعد مالهوترا بقاعدة «تأكيد الجدية».

29) «الانحياز الذاتي» هو أن يتصور كل طرف أن موقفه عادل تماماً وأن الطرف الآخر هو المخطئ.

الإحصاءات

30) بحسب إحصاءات البرنامج، تفضّل الأجيال الأصغر سناً في المنشآت العائلية اللجوء إلى السلطات المختصة كالمحكمة.

مفتاح إجابات الصح والخطأ

#	الإجابة	التصحيح (للعبارة الخاطئة)
1	صح	—
2	خطأ	رقم القرار **(103)**. أما (م/132) فرقم المرسوم الملكي لنظام الشركات
3	خطأ	المصطلح الرسمي **«المصالحة»**، و«التوفيق» مرادف يركز على التوفيق بين وجهات النظر
4	صح	—
5	صح	—
6	خطأ	يقدم مركز المصالحة خدماته **مجاناً**، ورسم التسجيل حسب قيمة النزاع يخص المراكز التي تقدم خدمات الوساطة
7	خطأ	تُوقَّع **قبل بدء جلسات الوساطة**
8	صح	—
9	خطأ	هذا هو **الاستماع الاستراتيجي**. أما التحليلي فيركز على البنية المنطقية للحجج ونقاط قوتها وضعفها والتناقضات فيها
10	صح	—
11	خطأ	«بناء الجسور» من تقنيات **الوساطة التحويلية** مع الاستماع العاكس واستكشاف المشاعر
12	صح	—
13	خطأ	الأجيال القادمة ضمن **المصالح غير المباشرة**
14	صح	—
15	صح	الخطوات: تحديد الأهداف، ثم رسم الروابط، ثم إيجاد التقاطعات، ثم حل التعارضات
16	خطأ	العكس: **المواقف متضاربة بينما المصالح متوافقة** أو قابلة للتوفيق
17	خطأ	ضمان وقت كافٍ للتفكير من عناصر **تقنية تمكين الطرف الأضعف**. وتنظيم التفاعل: قواعد واضحة، ومنع المقاطعات والسلوك المهيمن، وفرص متساوية للحديث
18	صح	—
19	صح	—
20	خطأ	«توليد الخيارات» من المؤشرات **قصيرة المدى**. والطويلة: استدامة الاتفاقيات، وتحسن العلاقات، وبناء القدرات، والوقاية من النزاعات
21	صح	—
22	خطأ	العكس: مراجعة **ربع سنوية للأداء المالي وسنوية للاستراتيجية العامة**
23	خطأ	كانت النتيجة **عدول**. و«تعذر الصلح لعدم حضور الأطراف» نتيجة حالة الدين بين الشقيقين
24	صح	—

#	الإجابة	التصحيح (للعبارة الخاطئة)
25	صح	—
26	صح	—
27	خطأ	طُوِّر في **كلية الحقوق** بجامعة هارفارد
28	خطأ	ترتبط بقاعدة **«عدم التفاوض من أجل التفاوض» (Pick Your Battles)**. وقاعدة «تأكيد الجدية» ترتبط بنظرية «تقليل عدم اليقين»
29	صح	—
30	خطأ	النص: «تفضّل **الأجيال الأكبر سناً** استخدام طرق التسوية الأخرى واللجوء إلى السلطات المختصة»

التوزيع: 15 عبارة صحيحة، و15 خاطئة.

رابعاً: الأسئلة المقالية

الأسس النظرية: مقارنة الوساطة بالتحكيم والقضاء

السؤال (قارن وعلّل): قارن بين الوساطة والتحكيم والقضاء من حيث الإلزام، وسلطة الطرف الثالث، ومآل العلاقة بين الأطراف. ثم علّل ملاءمة الوساطة لنزاعات المنشآت العائلية، موضحاً كيف يكتسب اتفاق الوساطة قوة التنفيذ مع أنها عملية غير ملزمة.

الإجابة النموذجية:

المفهوم: يعرّف مشروع نظام الوساطة الوساطة بأنها «كل عملية يقوم بها وسيط بمساعدة الأطراف للوصول إلى تسوية ودية... دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض تسوية». وتقوم على خمس خصائص: الطوعية، وعدم الإلزام، والسرية، والمرونة، والحياد.

المقارنة:

- **الإلزام:** الوسيط لا يصدر قراراً ملزماً، والاتفاق يكون برضا الجميع. أما المحكّم فيصدر قراراً ملزماً نهائياً لا يُطعن فيه إلا في حالات محدودة. والقضاء إجراء إلزامي يُلجأ إليه حلاً أخيراً.
- **سلطة الطرف الثالث:** الوسيط ميسّر للحوار، أما المحكّم والقاضي فيفصلان في النزاع.
- **مآل العلاقة:** الوساطة تحافظ على العلاقات، والتحكيم والقضاء قد ينتهيان إلى «قرارات قانونية صارمة تنهي العلاقات».

قوة التنفيذ: العملية غير ملزمة، لكن محضر الصلح الموقّع والموثّق عبر منصة «تراضي» يكتسب صفة السند التنفيذي. وإذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة دُوِّن الصلح في محضرها وفق المادة 70 من نظام المرافعات. وإذا كان النزاع في التحكيم أُثبتت التسوية بحكم من الهيئة وفق المادة 45 من نظام التحكيم.

التطبيق على المنشأة العائلية: يجتمع في المنشأة العائلية رابط الدم وشراكة المال. والوساطة تركز على المصالح لا المواقف، وتصون الروابط الأسرية، وتحمي السمعة بالسرية. وهذا ينسجم مع ميل العائلات، كما في إحصاءات البرنامج، إلى حل نزاعاتها داخلياً قبل اللجوء إلى الخارج.

الدوران: المستشار يشرح لموكله البدائل (التقاضي والتحكيم) قبل الوساطة. والوسيط يتأكد من قابلية النزاع للوساطة، ويشرح العملية وقواعدها.

عناصر التقييم:

1. تعريف الوساطة المعتمد، مع نفي صلاحية الوسيط في فرض الحل.
2. مقارنة صحيحة على المعايير الثلاثة.
3. التمييز بين عدم إلزام العملية وقوة تنفيذ المحضر الموثّق (تراضي، م70، م45).
4. ربط الملاءمة بخصوصية العائلة والسرية والحفاظ على العلاقة.
5. التمييز بين دور المستشار ودور الوسيط.

مراحل الوساطة (أ): صياغة شرط الوساطة

السؤال (اقترح بوصفك مستشاراً): شركة عائلية لاستيراد المواد الغذائية وتوزيعها:

- رأس مالها 50 مليون ريال.
- شركاؤها ثمانية من عائلة واحدة، بمستويات تعليم متفاوتة.

- مقرها جدة، ولها فرعان في الرياض والدمام.
- بعض الشركاء مقيمون خارج المملكة.
- تحرص على سرية معلوماتها التجارية وعلى سرعة الحل.

اقترح لها شرط وساطة لعقد التأسيس، وعلّل اختياراتك.

الإجابة النموذجية:

المفهوم: شرط الوساطة بند يُكتب في العقد قبل نشوء النزاع.

- **فوائده القانونية:** ينشئ الاختصاص للجهة المختارة، ويمنع التقاضي المباشر قبل استنفاد الوساطة، ويضمن تنفيذ الاتفاقات، ويوفر الوقت والتكلفة.
- **فوائده العملية:** يحفظ العلاقات، ويتيح مرونة الحلول، ويضمن السرية، ويسرّع الحل.

النموذج المختار: شرط إلزامي متعدد المستويات (وساطة ثم تحكيم).

- الإلزام يضمن استخدام الوساطة فعلاً، لا مجرد إتاحتها.
- تحديد مدة قصيرة يعالج عيب «تأخير الحقوق».
- النص على حق طلب الإغاثة المؤقتة يعالج «تعقيد حالات الطوارئ».

العناصر الأساسية:

العنصر	المقترح
النطاق	«أي منازعة أو خلاف ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به»
الجهة المختصة	المركز الوطني للمنشآت العائلية، لفهمه خصوصية النزاع العائلي
القواعد	قواعد الوسائل البديلة النافذة وقت تقديم الطلب
المدة	60 يوماً، استجابة لتفضيل السرعة
البديل عند الفشل	التحكيم

العناصر التكميلية:

- **المكان:** جدة، لأنها المقر الرئيسي. ويمكن عقد الجلسات عن بُعد للمقيمين خارج المملكة (إضافة توضيحية).
- **اللغة:** العربية.
- **عدد الوسطاء:** وسيط واحد.
- **التكاليف:** بالتساوي بين الأطراف.
- **السرية:** مع النص على أن ما يُكشف في الوساطة «لن يكون مقبولاً كدليل في أي إجراءات لاحقة».
- **تفاوت التعليم بين الشركاء:** تُستخدم لغة واضحة خالية من التعقيد.

الدور: صياغة الشرط عمل وقائي يقوم به المستشار، ولا شأن للوسيط به. أما تفاصيل إدارة الجلسات فتنظمها اتفاقية الوساطة التي تُوقَّع لاحقاً قبل بدء الجلسات.

عناصر التقييم:

1. اختيار النموذج (إلزامي متعدد المستويات) مع تعليله بالمزايا والعيوب.
2. استيفاء العناصر الأساسية الخمسة.
3. توظيف العناصر التكميلية في معطيات الحالة (السرية، والمكان، والمقيمون بالخارج).
4. التمييز بين شرط الوساطة واتفاقية الوساطة.
5. بيان أن الصياغة من دور المستشار لا الوسيط.

مراحل الوساطة (ب): أساليب الوساطة والجلسات

السؤال (حلّل حالة): شركة النخيل للاستثمار العقاري:

- عبد العزيز (55 سنة): المؤسس، يملك 50%.
- فيصل (35 سنة): ابنه، يملك 25%، مدير التطوير.
- سعود (40 سنة): ابن أخيه، يملك 25%، المدير المالي.

يختلفون على الاستثمار في مشروع سكني بقيمة 50 مليون ريال. قارن تطبيق أساليب الوساطة الثلاثة على هذا النزاع، واختر الأنسب، ثم بيّن كيف توظّف الجلستين المشتركة والمنفردة.

الإجابة النموذجية:

الأساليب الثلاثة:

- **التسهيلية:** تحسّن التواصل، ويصل فيها الأطراف إلى حلولهم بأنفسهم، دون أن يبدي الوسيط رأياً في المضمون.
- **التقييمية:** يقيّم فيها الوسيط المواقف، ويشير إلى نقاط القوة والضعف، ويقترح حلولاً. وتناسب المسائل الفنية المعقدة، والحاجة إلى رأي خبير، وضيق الوقت.
- **التحويلية:** تستهدف تحويل العلاقة نفسها بالاستماع العاكس، واستكشاف المشاعر، وبناء الجسور.

تطبيق الأساليب على الحالة:

- **الجانب الفني:** قرار استثماري ضخم، فيفيد فيه التقييم: تحليل مخاطر المشروع ومخاطر عدم الاتفاق، والمقارنة المعيارية بمشاريع مشابهة.
- **الجانب العلائقي:** مؤسس، وابن، وابن أخ. وقد يشعر ابن الأخ بأنه «خارج الدائرة» القريبة، فتتحدد العلاقة بالقرابة لا بالحصص فقط.

الاختيار المقترح (تحليل تطبيقي): البدء بالأسلوب التسهيلي، لأنه يُبقي السيطرة بيد الأطراف ويحفظ العلاقة. ثم إدخال عناصر تقييمية في الشق المالي إذا طلب الأطراف رأي خبير. ويُراعى أن الوسيط التقييمي يقترح ولا يفرض، بخلاف المحكّم.

الجلسات:

- **الجلسة المشتركة:** تبدأ بالعقد الاجتماعي (عدم المقاطعة، واحترام وجهات النظر، والسرية). ويوزّع الوسيط وقت الحديث بالتساوي، ويحترم مكانة المؤسس دون أن يطغى صوته.
- **الجلسة المنفردة:** تُعقد خاصة مع سعود، ليعبّر بحرية عن مخاوفه. ولا يُفصح عما يدور فيها إلا بإذن صريح.

عناصر التقييم:

1. تعريف الأساليب الثلاثة بخصائصها.
2. ربط الاختيار بمعايير الملاءمة المعتمدة.
3. التمييز بين الوسيط التقييمي والمحكّم.
4. توظيف الجلستين المشتركة والمنفردة مع ضابط السرية.
5. مراعاة التسلسل الهرمي في العائلة وموازنة القوة.

تحليل النزاع: حالة شركة البحر الأبيض

السؤال (حلّل حالة): شركة البحر الأبيض للتجارة والاستثمار:

- سالم (65 سنة): المؤسس، يملك 60%، ويريد بيع عقار رئيسي قيمته 25 مليون ريال وتوزيع الثمن أرباحاً.
- خالد (40 سنة): المدير العام، يملك 20%، ويعارض البيع ويريد الاحتفاظ بالعقار للاستثمار طويل المدى.
- عبد الرحمن (35 سنة): المدير المالي، يملك 20%، ويؤيد البيع لكنه يريد إعادة استثمار المبلغ في مشاريع جديدة.

حلّل النزاع بالنموذج الجليدي، وميّز بين المواقف والمصالح، وحدّد القوى المحركة والمعيقة.

الإجابة النموذجية:

المفهوم: النزاع كجبل الجليد، يظهر منه جزء صغير ويختفي الجزء الأكبر تحت السطح. الموقف هو ما يطالب به الطرف علناً، والمصلحة هي السبب الحقيقي وراءه. والقاعدة أن المواقف كثيراً ما تتضارب بينما تتوافق المصالح.

المستويات (المستوى الأول من معطيات الحالة، والبقية فرضيات تحليلية يختبرها الوسيط بالأسئلة):

1. **السطحي:** الخلاف على بيع العقار. والمواقف الثلاثة: البيع والتوزيع، والاحتفاظ، والبيع وإعادة الاستثمار.
2. **الوسطي (المصالح):** سالم قد يريد الأمان المالي والسيولة مع تقدم العمر. وخالد يريد نمواً مستداماً وأصلاً مستقراً. وعبد الرحمن يريد النمو عبر مشاريع جديدة.
3. **العميق (القيم والهوية):** إرث المؤسس، وهوية المدير العام بانيَ الاستقرار، ورغبة الأصغر في إثبات رؤيته.
4. **الجذري:** الحاجة إلى الاحترام والتقدير والأمان.

الملاحظة التحليلية: اثنان من الثلاثة يتفقان على البيع، والخلاف الحقيقي على **مصير الثمن**، أي على تعارض أهداف قصيرة المدى وطويلة المدى. فتصلح هنا تقنية رسم خريطة الأهداف: تحديد الأهداف، ثم رسم الروابط، ثم إيجاد التقاطعات، ثم حل التعارضات.

القوى:

- **المحركة:** التطلعات المختلفة للمستقبل، والضغوط المالية، والتغيرات العائلية مع اقتراب تقاعد المؤسس.
- **المعيقة:** الخوف من فقدان المكانة، والكبرياء، وعدم الثقة المتراكم.

دور الوسيط: يطرح أسئلة استكشافية مثل «ما الذي يجعل الاحتفاظ بالعقار مهماً لك؟». ويستخدم الأسئلة المتدرجة بحساسية. ويعيد صياغة الرفض ليكشف المخاوف التي وراءه.

عناصر التقييم:

1. تطبيق المستويات الأربعة للنموذج الجليدي على الحالة.
2. فصل المواقف المعلنة عن المصالح المحتملة.
3. ملاحظة نقطة الالتقاء (البيع) ونقل الخلاف إلى مصير الثمن.
4. تصنيف صحيح للقوى المحركة والمعيقة.
5. ذكر تقنيات الوسيط في كشف المصالح.

إدارة التحديات الخاصة: اختلال القوة والمماطلة

السؤال (اقترح بوصفك وسيطاً): في وساطة عائلية، يقاطع الأب المؤسس، المالك لأغلبية الحصص، ابنته باستمرار فتصمت. وأحد الأبناء يوافق شفهياً على كل مقترح، ثم يماطل في التنفيذ، وتغيّب عن جلستين. كيف تدير هذه التحديات؟

الإجابة النموذجية:

اختلال القوة:

- **مصادره في الحالة:** القوة الاقتصادية (أغلبية الحصص)، والقوة الاجتماعية (مكانة المؤسس).
- **الاستراتيجيات الثلاث:**
  1. **تمكين الابنة:** تزويدها بالمعلومات، وتشجيعها على التعبير، وإعطاؤها وقتاً كافياً للتفكير.
  2. **تنظيم التفاعل:** التذكير بقاعدة عدم المقاطعة، ومنع السلوك المهيمن، وضمان فرص متساوية للحديث.
  3. **الجلسة المنفردة:** لتعبّر الابنة بحرية دون خوف من العواقب.
- **الضابط:** احترام التسلسل الهرمي العائلي دون أن يتحول إلى هيمنة. والتمكين هنا إجرائي لا انحياز، فالحياد يمنع الوسيط من التعاطف مع «الطرف الأضعف» على حساب الحياد.

الانفعالات: إن احتدم النقاش، يعترف الوسيط بالمشاعر ويطبّعها، ثم يعيد توجيه الطاقة، ثم يلجأ إلى الفصل الزمني إن لزم.

المماطلة والغياب: لم تُعرض تفاصيل سوء النية كتابةً بعنوان مستقل، والمتاح منها:

- **أولاً:** يعامل التردد بوصفه مقاومة قد تخفي مخاوف مشروعة، فيستخدم الاستكشاف التعاطفي والتدرج.
- **ثانياً:** يذكّر بأن «الحضور بحسن نية» من التزامات الأطراف في اتفاقية الوساطة.
- **ثالثاً:** عند الغياب يتواصل مع الابن هاتفياً، ويفهم أسبابه، ويقترح جلسة انفرادية، ويشرح عواقب عدم الحضور.
- **رابعاً:** إن استمر ذلك، يستعمل صلاحيته في إنهاء الوساطة، فتنتهي بدون تسوية، ويُحرَّر محضر عدم تسوية يحفظ السرية.

دور المستشار: على مستشار الابن ألا يكون مصدر «نصيحة سلبية» تدفعه إلى الغياب، وهو أحد أسباب الغياب المعتمدة.

عناصر التقييم:

1. تحديد مصادر القوة في الحالة واستراتيجيات الموازنة الثلاث.
2. الجمع بين التمكين والحياد واحترام التسلسل الهرمي.
3. تقنيات إدارة الانفعال.
4. معالجة المماطلة والغياب من مواضعها المتفرقة، مع الإشارة إلى عدم عرض تفاصيلها بعنوان مستقل.
5. بيان المآل عند الإصرار: الإنهاء ومحضر عدم التسوية.

انتهاء الوساطة: صياغة محضر تسوية شركة الأندلس

السؤال (اقترح بوصفك وسيطاً): في شركة الأندلس للاستثمار العقاري اتفق الأطراف على ما يلي:

- عبد الرحمن (50%) رئيساً غير تنفيذي لمجلس الإدارة.
- خالد (25%) رئيساً تنفيذياً.
- سعد (25%) مديراً مالياً ونائباً للرئيس التنفيذي.
- القرارات الاستراتيجية بالأغلبية، والتشغيلية للإدارة.
- توزيع لا يقل عن 60% من الأرباح الصافية سنوياً.
- مراجعة الهيكل كل 3 سنوات.

صغ عناصر محضر التسوية وضمانات تنفيذه، وبيّن ما تفعله لو بقي بند التوزيعات محل خلاف.

الإجابة النموذجية:

المفهوم: الاتفاق الشفهي «نصف الطريق». والمطلوب وثيقة واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ، لأن الاتفاق الغامض يعيد إنتاج النزاع.

الهيكل:

- **المقدمة والتعريفات:** الأسماء والصفات وبيانات الأطراف، وتعريف «القرارات الاستراتيجية» و«الأرباح الصافية».
- **تعريف الأغلبية** (ملاحظة تحليلية): يلزم تحديد هل الأغلبية بالحصص أم بالأشخاص، لأن حصة المؤسس 50% لا تشكل وحدها أغلبية بالحصص.
- **وصف موجز للنزاع** دون إعادة فتح الجراح القديمة.

البنود وفق SMART:

1. **البند الأول:** الهيكل الإداري الجديد، بتاريخ سريان محدد.
2. **البند الثاني:** آلية القرار، وفيه بند للمستقبل يقضي بالرجوع إلى الوسيط نفسه عند أي خلاف قبل أي إجراء قانوني.
3. **البند الثالث:** نسبة التوزيع، وآلية حسابها من القوائم المعتمدة، وموعد صرفها، واستثناء الظروف الاقتصادية الاستثنائية بموافقة الجميع (مرونة محسوبة).
4. **نقطة مراجعة:** مراجعة الهيكل كل 3 سنوات.

الجوانب الشكلية:

- توقيع الأطراف بحضور شهود أو كاتب عدل.
- تعديل السجل التجاري وعقد التأسيس، وأخذ موافقة وزارة التجارة، وإشعار الجهات الضريبية بما يلزم.
- التوثيق عبر «تراضي» ليكتسب المحضر صفة السند التنفيذي.

الضمانات:

- لجنة متابعة.
- تقارير دورية.
- تدرج في الجزاء: تحذير، ثم غرامة، ثم تفعيل الضمانات، ثم القضاء أو التحكيم.

إن بقي بند التوزيعات محل خلاف:

- تُعقد تسوية جزئية لما اتُّفق عليه.
- يوضع جدول زمني للبند المتبقي، وآلية ربط بينه وبين ما اتُّفق عليه.
- يُضاف بند لإعادة النظر إن لم يُتوصل إلى حل شامل خلال مدة محددة.

الدوران: الوسيط يحوّل الأفكار إلى بنود تعكس إرادة الجميع. ومستشار كل طرف يراجع الصياغة القانونية لحماية موكله.

عناصر التقييم:

1. اكتمال هيكل المحضر، مع تعريف المصطلحات المحتملة الغموض.
2. صياغة بنود محددة وقابلة للقياس ومؤقتة زمنياً.
3. استيفاء الجوانب الشكلية والتوثيق عبر «تراضي».
4. ضمانات التنفيذ والمتابعة.
5. معالجة صحيحة للتسوية الجزئية.

التقنيات المتقدمة: تطبيق نموذج هارفارد وBATNA

السؤال (اشرح وطبّق): أخوان يتنازعان على منصب الرئيس التنفيذي لشركة العائلة بعد تقاعد الوالد. طبّق مبادئ نموذج هارفارد الأربعة، وبيّن كيف يوظّف الوسيط مفهوم BATNA لكل أخ.

الإجابة النموذجية:

المفهوم: نموذج هارفارد للتفاوض، الذي طُوِّر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، يحوّل الحوار «من صراع على المواقف إلى تعاون لحل المشكلات».

المبادئ الأربعة على الحالة:

1. **فصل الأشخاص عن المشكلة:** يحوّل الوسيط عبارة «أخي لا يصلح للإدارة» إلى سؤال موضوعي: ما متطلبات المنصب، وكيف نقيسها؟
2. **المصالح لا المواقف:** الموقف المعلن لكل منهما «أنا المدير». أما المصلحة فقد تكون، كما في المثال المعتمد، الحفاظ على إرث الوالد والقلق من تغيير هوية الشركة، أو الحاجة إلى الاعتراف بالمساهمة.
3. **توليد خيارات قبل المفاضلة:** بالعصف الذهني دون تقييم أولي. ومن الخيارات (تكييف للأمثلة المعتمدة):
   - رئاسة تنفيذية لأحدهما، ورئاسة مجلس الإدارة للآخر.
   - التناوب على المنصب.
   - مدير محترف من خارج العائلة.
   - تقسيم القطاعات بينهما.
4. **معايير موضوعية:** معايير كفاءة مكتوبة، وتقييم أداء سابق، وما ينص عليه الميثاق العائلي إن وُجد. وبهذا لا يتحول النقاش إلى «صراع إرادات».

توظيف BATNA:

- يساعد الوسيط كل أخ على تقدير أفضل بديل له إن فشل الاتفاق، كاللجوء إلى القضاء، أو بقاء الشركة بلا قيادة، أو خروج أحدهما.
- تقدير البديل بواقعية يحدد منطقة الاتفاق الممكن (ZOPA)، ويكشف أن البديل غالباً أسوأ من التسوية.
- يصحح الوسيط **الرؤية المنحازة**: الانحياز الذاتي، وتصورات الخصومة.
- يتجنب الإنذارات النهائية، ويتجاوزها بلباقة إن صدرت.

تنبيه: «كسر الجمود» و«توقيت طرح المقترحات» لم تُعرض تفاصيلهما كتابةً بعنوان مستقل.

عناصر التقييم:

1. تعريف النموذج وذكر المبادئ الأربعة بأسمائها.
2. تطبيق كل مبدأ تطبيقاً صحيحاً على الحالة.
3. تعريف BATNA وعلاقته بمنطقة الاتفاق الممكن.
4. توظيف الوسيط لتقييم البدائل وتصحيح الانحياز.
5. التمييز بين نموذج التفاوض ودور الوسيط الميسّر.